पृथक पत्र

By R.P.A.D

२०६/का.६८
१०.०४.२४

९१५

म.जा.क्र.विशा/बीओना/१८७९/२०२४
जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव
दिनांक :— ३०/०३/२०२४

प्रति,

मा.प्रधान सचिव,
विधी व न्याय विभाग,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई — ४०० ०३२

विधी व न्याय विभाग
का.६
दिनांक : -5 APR 2024
कार्यासन :
अनुक्रमांक : 562
महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

विषय :— दिवाणी मयत घोषित श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रकरणी म.महालेखाकार, मुंबई यांचे कडून घेण्यात आलेल्या आक्षेपांच्या पुर्ततेबाबत.

संदर्भ :— १. म.महालेखाकार, मुंबई यांचे पत्र क्र. PR-1/CH-4/P/22/11/61219407 / 1122691313/P/22/11/61093824 दिनांक:२९/११/२०२२.
२. म.महालेखापाल यांचेकडील पत्र क्र. PR-1/CH-4/P/24/11/70020943/ 1122691313/P/24/11/80019907 दिनांक ०५/०३/२०२४
या कार्यालयाला प्राप्त दिनांक १४/०३/२०२४.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भिय विषयांस अनुसरुन सविनय सादर करण्यात येते की, श्री. बाबुलाल ओंकार नाथ, हे जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांवच्या न्यायीक आस्थापनेवर दिनांक: २०/०९/१९६२ पासून शिपाई पदी जामनेर येथे नियुक्त झाले होते. त्यानंतर दिनांक: १०/०६/१९६३ पासून त्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले होते. दिनांक:२५/०७/१९६३ पासून ते पुन्हा शिपाई पदी जिल्हा न्यायालय, जळगांव येथे नियुक्त झाल्यावर दिनांक:३१/०७/१९६३ पासून त्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर दिनांक:१९/०८/१९६३ पासून शिपाई पदी जिल्हा न्यायालय, जळगांव येथे नियुक्त झाल्यावर त्यांना पुन्हा दिनांक:२२/०८/१९६३ पासून सेवेतून कमी करण्यात आले होते. तद्नंतर दिनांक:०९/१०/१९६३ पासून त्यांची शिपाई पदी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जळगांव येथे नियुक्ती झाली होती. दिनांक:०२/०७/१९७४ पर्यंत शिपाई पदावर सेवा केल्यानंतर दिनांक: ०३/०५/१९७४ पासून ते कामावर गैरहजर राहीले व तेंव्हापासून ते बेपत्ता झाले होते. त्यामुळे त्यांचे वारस/पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांनी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जळगांव येथे रे.मु.नं.२३४/२०१६ अन्वये श्री.नाथ यांना दिवाणी मृत घोषित होवून मिळणेबाबतचा दावा दाखल केला होता. म.सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर सो, जळगांव यांनी दिनांक:२८/०९/२०१८ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांना सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होवूनही ते जिवंत असल्याची काही एक माहिती मिळून येत नसल्याने ते विधीत: मयत झाले असल्याचे घोषित केले होते. सदर रे.मु.न.२३४/२०१६ चे दाव्याची तसेच निकालाची छायांकित प्रत यासोबत निशाणी १ म्हणून जोडली आहे.

श्री.कोकाटे
[illegible]
[illegible]
१०/०७/२०२४

लिपिक, नस्ती तयार करुन द्यावी.
५/७/२४

सदर निकालाचे अनुषंगाने मयत घोषित झालेले श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांच्या वारस पत्नी नामे श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांचे कुंटूंब निवृत्ती वेतन प्रकरण तयार करण्यात येवून ते म.महालेखाकार, मुंबईयांच्या कार्यालयाकडे इंग्रजी जा.क्र.HKW/(FB)/5191/2020 Dt. 21/11/2020 रोजी मंजुरीस्तव सादर करण्यात आले होते. तथापी त्यांचे कुटूंब निवृत्ती वेतन प्रकरणात उक्त नमूद संदर्भ क्रमांक–१ वरील पत्रान्वये म.महालेखाकार, मुंबई यांचेकडून खालील प्रमाणे आक्षेप लावण्यात आले होते.

1. Absconding case prescribed procedure is not followed. As per order dated 28.09.2018, Shri. Babulal Nath is declared as Civil Death. Since FIR has not been submitted. The applicant to the suit has stated that he was absconding from 03.05.1974. In Form 16 date of ending service is 02.05.1974, Department may obtain necessary administrative sanction from Head of Department regarding Date of Decree of Civil Death i.e. 28.09.2018.
2. Form No.10 and 12 alongwith three recent passport size photographs, specimen signature and identification document and family pensioner's name spelt in English may be forwarded signed by family pensioner and duly counter signed by Higher authority.
3. Department may send separate clear cut calculation sheet Exhibiting last pay/pay scale on which family pension and (Gratuity if admissible) is to be calculated.
4. Department may send revised calculation sheet as per 5th Pay alongwith necessary Annexures mentioning revised pay scale corresponding to existing pay scale/Family Pension admissible as per revised scale etc.,
5. Discrepancy in date of appointment of the pensioner as per service book may be clearified pay fixed as on 20.09.1962 @30/-, further pay stagnated from 25.07.1963. Department may clarify the matter and exact date of appointment may be confirmed. Also if he was on service on the date of absconding (1974)

म.महालेखापाल, मुंबई यांचेकडील उक्त नमूद पत्र यासोबत जोडण्यात येत असून त्यास **निशाणी–२** देण्यात येत आहे.

उक्त नमूद आक्षेप क्रमांक–१ मधील (१) ची पूर्तता जिल्हा न्यायालय, जळगांव कडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक–१६८/२०२३, दिनांक:१८/०८/२०२३ च्या आदेशान्वये करण्यात आली होती. त्यानुसार श्री.नाथ हे बेपत्ता झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक :०३/०५/१९७४ पासून त्यांचे कुटूंबियास नियमानुसार निवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतनविषयक लाभ देय ठरविण्यात आले होते. सदर आदेशाची छायांकित प्रत यासोबत जोडण्यात आली असून त्यास **निशाणी ३** देण्यात येत आहे.

आक्षेप क्रमांक–(२) व (३) ची पुर्तता ही सेवानिवृत्त धारकाकडून करुन घेण्यात आली होती.

..३..

आक्षेप क्रमांक–(४) व (५) चे पुर्ततेकामी श्री.बी.ओ.नाथ यांचे सेवापट पाहिले असता त्यांना दिनांक ०१/०६/१९६६ पासून दुसऱ्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार प्रत्येक वर्षाला वेतनवाढ देण्यात येवून दिनांक ०७/१०/१९७३ पासून श्री.नाथ यांना रुपये ८८ वरुन रु.९०/– याप्रमाणे वेतनवाढ देण्यात आली होती. ते बेपत्ता झाल्याचे दिनांकाला म्हणजेच दिनांक ०३/०५/१९७४ रोजी ते मुळ वेतन रु.९०/– याप्रमाणे घेत असल्याचे त्यांचे सेवापुस्तकांतील नोंदीवरुन दिसून आले होते. सबब त्यांचे सदरचे वेतन रुपये ९०/– हे त्यांचे निश्चितीसाठी विचारांत घेण्यात आले होते. त्यांची एकूण सेवा १० वर्षे ७ महिने २३ दिवस अशी विचारात घेवून त्याप्रमाणे त्यांची कुटुंबनिवृत्ती वेतनाकरिता वेतननिश्चिती करण्यात आली होती.

दिनांक ०१/०४/१९७६ पासून शासनाने तिसरा वेतन आयोग, त्यानंतर दिनांक ०१/०१/१९८६ पासून चौथा वेतन आयोग आणि दिनांक ०१/०१/१९९६ पासून पाचवा वेतन आयोग लागू केलेला आहे. त्यानंतर दिनांक ०१/०१/२००६ पासून सहावा व दिनांक ०१/०१/२०१६ पासून सातवा वेतन आयोग शासनाने लागू केलेला आहे. त्याप्रमाणे त्यांची कुटुंबनिवृत्ती वेतनाबाबत सुधारित वेतन निश्चिती कार्यालयीन आदेश क्र. १६/२०२४ दिनांक १७/०१/२०२४ नुसार करण्यात आली होती. त्या आदेशाची प्रत यासोबत जोडण्यात आली असून त्यास **निशाणी–४** देण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने त्यांचे कुटूंब निवृत्ती वेतना संबंधीत Annexure तयार करण्यात आले होते. ते यासोबत जोडण्यात आले असून त्यास **निशाणी ५** देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ११६ च्या तरतुदी विचारात घेता दिवंगत श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांचे मूळ वेतन रुपये ९०/– असे असल्याने व ते रुपये ४००/– च्या आंत असल्यामुळे त्यांचे कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन हे रुपये ६०/– असे देय ठरते.*(तद्नंतर दिनांक ०१/०१/१९८६ पासून सुधारित करण्यात आलेल्या तरतुदींप्रमाणे सदरचे किमान कुटुंब निवृत्ती वेतन हे रुपये ३७५/– त्यानंतर सदरचे किमान कुटुंब निवृत्ती वेतन हे रुपये १२७५/– करण्यात आले होते. तद्नंतर महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ०१/०१/२००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू केला असून शासन निर्णय क्रमांक–सेनेवि/१००९/प्र.क्र. ३३/सेवा–४, दि.३०/१०/२००९ च्या शासन निर्णयामध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:सेनेवि २०१०/प्र.क्र.१३/सेवा–४ दिनांक:१६ फेब्रुवारी २०१३ नुसार किमान कुटूंब निवृत्ती वेतन रुपये १९१३/– इतके अदा करण्याबाबत सदर शासन निर्णयांत तरतूद करण्यात आली आहे.)*

ⓐ (त्यानंतर दिनांक ०१/०१/२०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक–सेनिवे–२०१९/प्र.क्र.५८/सेवा–४ दिनांक:२४ जानेवारी २०१९ नुसार विद्यमान मूळ निवृत्ती वेतनास २.५७ ने गुणून अनुज्ञेय होणारे कुटूंब निवृत्ती वेतन (रुपये १९१३ x २.५७ = ४९१५.४१ म्हणजेच रुपये ५०००/–) इतके होते. परंतु शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक–३ मध्ये कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांचे निवृत्ती वेतन रुपये ७५००/– पेक्षा कमी निश्चित होत असल्यास ते किमान रक्कम रुपये ७५००/– इतके निश्चित केलेले आहे. अशा रितीने श्रीमती नाथ यांचे कुटुंब निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात आले होते ते यासोबत निशाणी ५ सोबत जोडण्यात आले आहे.) ⓐ

उक्त नमूद संदर्भ क्र. १ नुसार सर्व आक्षेपांची पूर्तता करण्यात येवून श्रीमती सुमनबाई बाबूराव नाथ यांचे सेवा निवृत्तीवेतन प्रकरण हे या कार्यालयाचे इं.जा.क्र. ८१०/२०२४ दिनांक ०३/०२/२०२४ रोजी म.महालेखाकार, मुंबई यांचेकडेस मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. सदरच्या पत्राची प्रत यासोबत जोडण्यात येत असून त्यास **निशाणी ६** देण्यात येत आहे.

तद्नंतर उक्त नमूद संदर्भ क्र.२ नुसार म.महालेखापाल, मुंबई यांनी सदरचे सेवानिवृत्ती प्रकरणास पुन्हा काही आक्षेप लावलेले आहेत ते पुढीलप्रमाणे :–

1. Department may refer to this office letter No.PR1/4/61093824 dated 21.12.2022 and note that adequate compliance to queries raised by this office has not been received under your office letter no.810 dated 03.02.2024.
2. Regarding point no.1 necessary administrative sanction from concerned Head of Department, Mantralaya regarding payment of Family pension from 1974 not obtained. As F.I.R. Was not registered nor any document evidence provided regarding his being absconding from that date.
3. Department to submit pointwise reply to each query raised by this office.
4. Department may note procedure is not followed as per F.D.G.R.Dated 05.07.1991 and 26.06.1995, as regards absconding cases, wherein pension is admissible after seven years from the date of absconding. As such reasons for deviation the application for said rules may please be specified.
5. This office shall not be responsible for the delay because of Non compliance to the remarks by your department with reference to this office letter dated 21.12.2022.

उक्त नमुद आक्षेप क्र.२ विचारांत घेता श्री.बी.ओ.नाथ, शिपाई हे बेपत्ता झालेले कर्मचारी असल्यामुळे तसेच ते बेपत्ता झाल्याची नोंद त्यावेळी त्यांचे कुटुंबीयांनी पोलीसांत केली नसल्याने त्यांचे कुटुंब निवृत्ती वेतनास नामदार शासनाचे संबंधीत प्रशासकीय विभागाची मंजुरी होणे आवश्यक असल्याचे सदर आक्षेपावरुन दिसून येते.

यासंदर्भात संबंधीत तरतुदी विचारात घेतल्या असता:

५/५

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.सेनिवे.१०८९/४९१/सेवा–४, दि. ०५जुलै १९९१.
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.सेनिवे/१०९३/१८०/सेवा–४ दि.७ ऑक्टोंबर १९९३ व शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.सेनिवे–१०९४/१५६/सेवा–४ दि.२६ जून १९९५ मध्ये तरतुदी दिसून आल्या. सदर शासननिर्णयांच्या प्रती यासोबत जोडल्या असून त्यास एकत्रितपणे **निशाणी ७** देण्यांत आली आहे.

अशाप्रकारे श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई हे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, जळगांव या आस्थापनेवर कार्यरत, असतांना दि.०३/०५/१९७४ पासून कामावर गैरहजर राहीले होते व तेव्हापासून ते बेपत्ता होते. ते बेपत्ता झाल्याबाबतची कुठलीही नोंद त्यावेळी त्यांचे कुटुंबीयांनी संबंधीत पोलीस स्टेशनला केली नसल्याचे दिसून येते. त्यानंतर सन २०१६ मध्ये ते दिवाणी मृत घोषीत होवून मिळणेकरीता त्यांची वारस म्हणून त्यांची पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ, वय–६६, रा.खंडेराव नगर, पिंप्राळा शिवार, जळगांव यांनी म. दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, जळगांव यांचे न्यायालयांत दि.११.०८.२०१६ रोजी रेग्युलर मुकदमा क्र. २३४/२०१६ चा दाखल केला होता. सदर दाव्यांत त्यांनी श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ हे दि. ०३/०५/१९७४ पासून बेपत्ता झाले होते. परंतु त्या अशिक्षीत असल्याने त्यांनी त्यावेळी संबंधीत पोलीस स्टेशनला त्यांचे हरवल्याबाबत ची नोंद केली नसल्याचे सादर केले होते. ते जर बेपत्ता झाले नसते तर १९९३ मध्ये सेवेतून निवृत्त झाले असते असेही त्यांनी सदर दाव्यांत सादर केले होते. त्यांचा सदरचा दावा म.सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर, जळगांव यांचे न्यायालयांत चालला. सदर दाव्याचा निकाल दि.२८ सप्टेंबर २०१८ रोजी लागला. सदर निकाल खालील प्रमाणे होता.

order

1. The suit is decreed.
2. It is hereby declared that Mr.Babulal Onkar Nath is dead and his death is civil death, as he has not been heard of for last more than seven year.
3. The Parties to bear their own costs.
4. The decree be drawn up accordingly.

Sd/-
(V.M.Sundale)
Jt.Civil Judge, (Senior Division)
Jalgaon.

Date 28.09.2018

म.सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जळगांव यांनी दिलेला सदर निकाल विचारांत घेता श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ हे सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होवूनही बेपत्ता असल्याने ते विधीत: मयत झाले असल्याचे मे कोर्टाने घोषीत केले आहे. सदर आदेश विचारांत घेवून मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगांव यांनी वर नमूद केलेप्रमाणे श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ हे बेपत्ता झाल्याचे दिनांकापासून त्यांचे कुटुंबीयांस नियमानुसार निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतन विषयक लाभ

देय ठरविले होते. त्याप्रमाणे त्यांची पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांचे कुटुंब निवृत्ती वेतनाची परिगणना दि.०३/०५/१९७४ पासून करण्यांत आली होती. परंतु म.महालेखाकार, मुंबई यांनी नोंदविलेला उपरोक्त आक्षेप विचारांत घेता श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांचे कुटुंबनिवृत्ती वेतनास ना.शासनाने संबंधीत प्रशासकीय विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने ना.शासनाची मंजुरी मिळण्याकरीता याद्वारे सदरचा प्रस्ताव ना. शासनास सादर करण्यांत येत आहे.

तरी वर नमूद दिनांक ०५ जुलै १९९१, दि.७ ऑक्टोबर १९९३ व दि.२६ जून, १९९५ चे शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेवून श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांचे कुटुंब निवृत्ती वेतनास शासन स्तरावर मंजुरी देणेस विनंती आहे. तसेच त्यांना कधीपासून कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्यांत यावे याबाबतही मंजुरी आदेशात उल्लेख करणेस विनंती आहे. श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई यांचे सेवापटाची छायांकित प्रत यासोबत जोडली असून त्यास **निशाणी क्र.८** देण्यांत आली आहे.

तरी प्रस्तुत प्रकरणी लवकरांत लवकर कार्यवाही होणेस विनंती आहे. जेणेकरुन त्यांचे कुटूंब निवृत्ती वेतन प्रकरण म.महालेखाकार मुंबई यांचेकडेस अंतिम मंजुरीकरीता पाठविणे या कार्यालयास शक्य होईल.

आपला विश्वासू,

Bmore

प्र. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
तथा नियंत्रक अधिकारी, जळगांव

o/c

सोबत :— वरीलप्रमाणे सर्व निशाणी १ ते ८

①

निशाणी - 9.
6/4

तातडीची / साधारण

अर्ज क्रमांक

उद्देश –सरकारी / ~~खाजगी~~ कामासाठी

दिवाणी / ~~फौजदारी~~ / ~~एम.ए.सी.~~पी आर नं. 2850 / 2019

अर्जदाराचे नाव – अॅड. [illegible]

अर्ज नकलेस आल्याची तारीख –19 (एकोणीस) माहे ऑक्टोबर 2019

अर्जाची पुर्तता झाल्याची तारीख --23 तेवीस माहे ~~नोव्हेंबर~~ 2019 ऑक्टोबर

अर्जदारास बोलविल्याची तारीख --11 अकरा माहे नोव्हेंबर 2019

नक्कल तयार झाल्याची तारीख – 11 अकरा माहे नोव्हेंबर 2019

नक्कल दिल्याची तारीख – 12 बारा माहे नोव्हेंबर 2019

एकुण पाने : 01 x 07 = 447

12/11/19

सहाय्यक अधिक्षक

जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगांव.

R.No 5755/18
6/12/18

Ex. 4 ③

[illegible] R.P. [illegible]
[illegible] 1/8/16
[illegible] 1/8/16
[illegible] 200/
[illegible] 10/
[illegible] 3
Stamp No. 1936116
Filing No.

दावा रक्कम 100/
[illegible] डोंगर [illegible]

[illegible]
[illegible]

दिनांक 1/8/2016 [illegible]

रेग्युलर मुकदमा नंबर 238/2016

JALGAON

5th Jt JD
7/9/16

Order

Made over to the Court of 5th Jt.C.J.J.D
for disposal according to law.

Dated 1/8/2016 C.J.S.D. Jalgaon

6th Jt S.D
21.12.17

आदेश

[illegible]
[illegible]
[illegible]
पुढील तारीख 07/9/2016

12/8

दिवाणी न्यायाधीश [illegible]

दावाबाद

[illegible]
3/9/16

आदेश
[illegible]
[illegible] A-1(1) Stat. [illegible]
1385/17 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible].

15/12/17

दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर
जळगाव

Order

Issue notice to
Summons to defendant

I/c 6th Jt CJSD
21/12/17

दिवाणी पुस्तिकेच्या (मॅन्युअलच्या) प्रकरण–2 [illegible] तपासणीचे मुद्दे

1. दि.प्र.सं.च्या आदेश 6 नियम 3 प्रमाणे "अपेंडीक्स–ए" मध्ये आवश्यक बाबी भरुन पुरविलेल्या आहेत काय? होय / ~~नाही~~
2. दाव्याच्या शिर्षकामध्ये पक्षकारांचे नाव व पत्त्यांचे वर्णन [illegible] आहे काय? होय / ~~नाही~~
3. दि.प्र.सं.च्या आदेश–6 नियम–14 प्रमाणे दाव्यावर सह्या आहेत काय? होय / ~~नाही~~
4. दि.प्र.सं.च्या आदेश–6 नियम–15 प्रमाणे दावा पडताळला काय? होय / ~~नाही~~
5. दि.प्र.सं.च्या आदेश–7 नियम–2,4 आणि 6 प्रमाणे आवश्यक बाबींची पूर्तता केली काय? होय / ~~नाही~~
6. दाव्याचे योग्य मुल्यांकन करुन मुद्रांकशुल्क दिले काय? होय / ~~नाही~~
7. दावा शेतजमीनीचा असल्यास हक्काच्या नोंदीचा प्रमाणित उतारा जोडला काय किंवा दावा शेतजमीनीव्यतिरिक्त अन्य स्थायी मालमत्तेचा [illegible] सिटी सर्व्हेचा उतारा जोडला काय? होय / ~~नाही~~
8. दि.प्र.सं.च्या आदेश–2 नियम–4, 5 चे तरतुदीचे उल्लंघन झाले आहे काय? ~~होय~~ / नाही
9. योग्य ते न्यायशुल्क व प्रतिवादींना समन्स / नोटीस [illegible] करीता पोष्टाचे चार्जेस अदा केले आहे काय? होय / ~~नाही~~
10. वादीच्या ताब्यात किंवा अधिकारात असलेले दस्त / दस्तऐवज [illegible] वर विसंबून वादीने दावा दाखल केला आहे ते दस्तऐवज, दस्ताचे [illegible] दाव्यासोबत दाखल केले काय? होय / ~~नाही~~
11. निवृत्तीवेतन कायदा, 1871 (प्रकरण–23) प्रमाणे आवश्यक [illegible] सदर कायदा खालील प्रकरणांना जोडली आहेत काय? ~~होय~~ / नाही
12. दावा मुदतीत असल्याची कारणे नमुद आहेत काय? होय / ~~नाही~~
13. न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र दर्शविले आहे काय? होय / ~~नाही~~
14. आदेश–3 चे नियम 2 व 4 चे तरतुदींनुसार जनरल मुखत्यारपत्र व वकीलपत्राची दाव्यासोबत पूर्तता केली काय? होय / ~~नाही~~
15. दाव्यासोबत सर्व प्रतिवादींचे नोटीस व समन्स बजावणीचे [illegible] दिले काय? होय / ~~नाही~~
16. बॉम्बे पब्लीक ट्रस्टचे कायद्याचे कलम 51(1) खाली दाखल दाव्याला धर्मदाय आयुक्तांचे प्रमाणपत्र जोडले आहे काय? ~~होय~~ / नाही
17. बॅाम्बे पब्लीक ट्रस्टचे कायद्याखालील दाव्यात धर्मदाय आयुक्तांविरुध्द खटला भरला आहे काय? ~~होय~~ / नाही
18. दि.प्र.सं. 1908 चे प्रथम परिशिष्टाचे RIOXXVII खालील जोडलेले राजपत्र क्र. SRQ 351 दिनांक 25.01.1958 (प्रकरण–2 [illegible] सादर केलेले [illegible]) व 20 सप्टेंबर 1969 पासूनचे सुधारणेप्रमाणे [illegible] असलेल्या व [illegible] माहिती असलेल्या व नेमणुक केलेल्या अधिकारी [illegible] शासनाविरुध्द असलेला किंवा केंद्र शासनाने दाखल केलेला दावा पडताळलेला आहे काय? ~~होय~~ / नाही
19. जर दावा दि.प्र.सं.च्या आदेश–37 नियम 2 खाली दाखल केला असेल तर सदर नियम–2 चे तरतुदींची पुर्तता झालेली आहे काय? (2) [illegible] आदेश 37 नि. 2 [illegible] ~~होय~~ / नाही
20. दावा विद्प्रतीत आहे काय? होय / ~~नाही~~
21. प्रतिज्ञापत्र दिले आहे काय? होय / ~~नाही~~

Asst. Superintendent
Civil Court S.D. Jalgaon

(19) (3)

99/5

PRESENTED ON — 11-8-16 Adv.
by Shri. G. P. Jadhav,
11-8-16
Superintendent,
Court S. D. Jalgaon 1976/16
Stamp No. 15

2253/2016

जळगांव येथील मे. सिव्हील जज्ज ज्युनि.डीव्ही. सो. यांचे कोर्टात.

रे.मु.क्र. 238/२०१६

Perused bailiff report at exh 16. It reveals that the bailiff has not disclosed the name of the clerk who received the summons on behalf of collector. Therefore, I find that it would be just to reissue the summons to the Collector Jalgaon on court motion.

सुमनबाई बाबुलाल नाथ)
उ.व.६६, धंदा- घरकाम) वादी
रा.खंडेरावनगर, पिंप्राळा शिवार,)
जळगांव, ता.जि.जळगांव)

//विरुध्द//

१) म. जिल्हाधिकारी सो.
जिल्हाधिकारी कार्यालय ~~कोणीही नाही~~
आवार, आकाशवाणी चौक जळगाव
ता. जि. जळगाव) प्रतिवादी

दावा - दिवाणी मृत घोषित होवुन मिळणेकरीता

दाव्यास मुद्रांक- रू.२००/-

सदरहू वादी मे.कोर्टास सविनय कळविते ते येणेप्रमाणे की,:--

मे. कोर्टाचे नि. १५ वरील 29/3/17 आदेशानुसार दुरुस्ती केली
सही
वादीतर्फे
28/9/17

१. सदरहू वादी ही जळगांव येथील रहिवाशी आहे. वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक २०.०९.१९६२ रोजी जळगांव जिल्हयाचे न्यायिक आस्थापनेवर शिपाई म्हणून नोकरीस लागले.

२. वादी कथन करते की, बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून ड्युटीवरून घरी परतच न आल्याने वादी यांनी त्यांचे सर्व नातेवाईक तसेच बाहेरगांवी असणारे सर्व जवळचे व दुरचे नातेवाईक, मित्रमंडळी यांचेकडे व शक्य असेल तिथे सर्वोतोपरीने शोध घेतला परंतु त्यांचेबद्दल काहीएक माहिति मिळून आली नाही. वादी अशिक्षित असल्याने व कुटुंबाची सर्वतोपरी जबाबदारी तिचेवरच असल्याने वादी हिने त्यावेळी संबंधीत पो.स्टे.ला मिसिंगची नोंद केलेली नव्हती व नाही.

२) अ. वादीने संबंधीत पोलीस स्टेशनला हरविलेल्याची नोंद जरी तक्रार केली नव्हती तरी- म. जिल्हाधिकारी, म. जिल्हाधिकारी जळगाव यांचे मार्फत कायद्याच्या अनुषंगाने हरविलेल्या व्यक्तीचे तपास व [illegible] हरविलेल्या [illegible] जाहीर नोटीस [illegible] आजपर्यंत [illegible]

नि. १५ वरील आदेशान्वये दावा दुरुस्ती झाली
दि. 28/9/17

समक्ष
५ वे सह दिवाणी

आदेश।

प्रतिवादीस दि. 22/5/18 रोजी नि. 15 वरील
बेलिफाचे रिपोर्ट प्रमाणे समन्सची बजावणी
झालेली असून. आज रोजी प्रतिवादीस
पुकारा केला. ठेवला गैरहजर. सबब त्याचे
विरुद्ध दावा एकतर्फी चालविण्याचा आदेश
पारीत केला.

१५/६/१८

3 रे सह दि. न्या क.स्त

In view of order of Hon'ble Dist court communicated on 18/11/17, the suit be withdrawn and it be made over to Supdt. civil Judge Sr. Division Jalgaon. for allotment to proper court for disposal in accordance with law.

5 th Jt.C.J.J.D.&
J.M.F.C.Jalgaon

㉑ ⑦ 93|५

३. वादी कथन करते की, बाबुलाल ओंकार नाथ यांचे न्यायालयीन् आस्थापनेतील सेवेतुन सन १९९३ मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती झाले असते. वादीचे पती दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून ते करीत असलेल्या शिपाई पदाच्या नोकरीच्या ठिकाणी म्हणजेच जिल्हा न्यायालय जळगांव येथे देखील आजपावेतो म्हणजे ४२ वर्षाच्या कालावधीत कर्तव्यावर हजर झालेले नाही. एकुणच वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे गेल्या ४२ वर्षापासून ते अपेक्षित असलेल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी देखील परतुन आलेले नाही. तरीसुद्धा अद्यापपर्यंत बाबुलाल ओंकार नाथ यांची कोणतीही माहिती मिळालेली नसून दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून बाबुलाल ओंकार नाथ यांचा कोणताही थांगपत्ता लागलेला नसून ते बेपत्ता/परागंदा झालेले आहेत म्हणून अर्जदार हिला प्रस्तुतचा अर्ज दाखल करणे भाग झाले आहे.

३. बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४ रोजी घरातुन निघुन गेलेले असून सन १९९३ रोजीच त्यांना वयाचे ५८ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेले आहे व ते नियत वयोमानानुसार न्यायालयीन आस्थापनेतुन सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यामुळे बाबुलाल ओंकार नाथ यांचा कोणताही थांगपत्ता ते बेपत्ता झालेले असल्यामुळे न लागल्यामुळे दिनांक ०३.०५.१९७४ तारखेपासून ७ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला असल्याने ते जिवंत नसून मृत झालेले आहेत असे घोषित करुन मिळणेसाठी अर्जदाराला सदरचा अर्ज दाखल करणे भाग झाले आहे.

वादीने कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळणेकामी अर्ज केलेला होता., सदर अर्जास अधिक्षक (काव्यवि) जिल्हा व सत्र न्याया.जळगांव यांनी दिनांक ०७.११.२०१४ रोजी उत्तर दिले ते पत्र व तिचे पतीचे सेवापुस्तकाची प्रत पुराव्याकामी दाखल करीत आहे.

४. दाव्यास कारण- वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४

...३..

रोजी राहते घरातुन निघून गेले व ४२ वर्षापासून कोणलाही मिळून आलेले नाही. वादी हिने अधिक्षक (काव्यवि) जिल्हा व सत्र न्याया.जळगांव यांचेकडे कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत विनंती केली असता त्यांनी दिनांक ०७.११.२०१४ रोजीच्या पत्राअन्वये वादीच्या पतीला सक्षम न्यायालयाने मयत घोषित केलेबाबतचा हुकूमनाम्याची प्रत मागितली तेंव्हा व तद्नंतर सतत रोजचे रोज घडत आहे.

५. अधिकार क्षेत्र –वादी ही याच मे. कोर्टाचे स्थळसिमेत राहत असल्यामुळे व सदरची घटना सुध्दा याच मे. कोर्टाचे हद्दीत घडल्यामुळे सदरचा अर्ज चालविण्याचा या मे. कोर्टास पूर्ण हक्क व अधिकार आहे.

६. दाव्यास मुदतः– मा.जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगांव यांच्या दिनांक ०७.११.२०१४ च्या पत्रातील मागणीनुसार तीन वर्षाचे आत दावा दाखल केलेला असल्याने दाव्यास मुदतीची बाधा नाही.

७. सदरहू दाव्याचे मे. न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्रासाठी योग्य तो कोर्ट फी स्टॅम्प लावलेला आहे.

तरी वादीची मे. कोर्टास विनंती की :--

अ. वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून बेपत्ता झाल्याने ते ७ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून शिपाई या पदावर गेल्या ४२ वर्षात हजर झाले नाही त्यांचा ठाव ठिकाणा मिळुन न आल्याने ते मृत झालेले आहेत असे घोषीत करुन मिळावे.

ब. वादीचे हिताचे अन्य ते आदेश वादीच्या लाभात व्हावे.

जळगांव

दिनांक- ११/०८/२०१६

सुमनबाई बाबुलाल नाथ

सुमनबाई बाबुलाल नाथ नि.डा.अं.

वादी

प्रतिज्ञालेख

मी, सुमनबाई बाबुलाल नाथ, उ.व.६६, धंदा- घरकाम, रा.खंडेरावनगर, पिंप्राळा शिवार, जळगांव, ता.जि.जळगांव सत्य प्रतिज्ञेवर कथन करते की, वरील दाव्यातील नमूद संपूर्ण मजकुर मला वाचून दाखविला असून तो माझे माहिती व समजुतीप्रमाणे खरा व बरोबर असून त्याचे खरेपणासाठी मी आज रोजी त्यावर माझा नि.डा.अं. केला असे.

जळगांव

दिनांक- ११/०८/२०१६

सुमनबाई बाबुलाल नाथ नि.डा.अं.

वादी

सदर दाव्यातील संपूर्ण मजकूर वादीला वाचून दाखविला तिने तो खरा असल्याने मान्य व कबुल केले.

Patil
Adv. Deepali . S. Patil.
वादीतर्फे ॲडव्होकेट

Thumb ~~Signed~~ & Verified before me
on-11-8-16
Supdtt.
Civil Court S.D.Jalgaon

(29)

9614 (11)

नि. 9-अ.

दुरूस्त प्रत

जळगांव येथील मे. सिव्हील जज्ञ ज्युनि.डीव्ही. सो. यांचे कोर्टात.

रे.मु.क्र. 23४/२०१६

सुमनबाई बाबुलाल नाथ)
उ.व.६६, धंदा- घरकाम) वादी
रा.खंडेरावनगर, पिंप्राळा शिवार,)
जळगांव, ता.जि.जळगांव)

//विरूध्द//

कोणीही नाही) प्रतिवादी

मे.कोर्टाचे नि.9५ वरील आदेशानुसार दुरूस्ती केली असे.
वादीतर्फे ॲडव्होकेट

१. म.जिल्हाधिकारी सो.)
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार) प्रतिवादी
आकाशवाणी चौक, जळगांव,)
ता.जि.जळगांव)

दावा - दिवाणी मृत घोषित होवुन मिळणेकरीता

दाव्यास मुद्रांक- रू.२००/-

सदरहू वादी मे.कोर्टास सविनय कळविते ते येणेप्रमाणे की,:--

10
5th CJJD & JMFC
28/9/2017

१. सदरहू वादी ही जळगांव येथील रहिवाशी आहे. वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक २०.०९.१९६२ रोजी जळगांव जिल्ह्याचे न्यायिक आस्थापनेवर शिपाई म्हणून नोकरीस लागले.

२. वादी कथन करते की, बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून ड्युटीवरून घरी परतच न आल्याने वादी यांनी त्यांचे सर्व नातेवाईक तसेच बाहेरगांवी असणारे सर्व जवळचे व दुरचे नातेवाईक, मित्रमंडळी यांचेकडे व शक्य असेल तिथे सर्वोतोपरीने शोध घेतला परंतु त्यांचेबद्दल काहीएक माहिती मिळून आली नाही. वादी अशिक्षित असल्याने व कुटुंबाची सर्वतोपरी जबाबदारी तिचेवरच असल्याने वादी हिने त्यावेळी संबंधीत पो.स्टे.ला मिसिंगची नोंद

केलेली नव्हती व नाही.

''२अ. वादीने संबंधीत पो.स्टेशनला जरी तिचे पती हरविलेची नोंद केलेली नसली तरी मा.जिल्हाधिकारी तथा म.जिल्हा दंडाधिकारी जळगांव यांचेमार्फत कायम चालु असलेल्या हरविलेल्या व्यक्तींचे तपास व आढळलेल्या बेवारस व्यक्तीच्या कोणत्याही जाहीर नोटीसीत बाबुलाल ओंकार नाथ हे आढळुन आल्याचे निष्पन्न झालेले नाही.''

३. वादी कथन करते की, बाबुलाल ओंकार नाथ यांचे न्यायालयीन आस्थापनेतील सेवेतुन सन १९९३ मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती झाले असते. वादीचे पती दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून ते करीत असलेल्या शिपाई पदाच्या नोकरीच्या ठिकाणी म्हणजेच जिल्हा न्यायालय जळगांव येथे देखील आजपावेतो म्हणजे ४२ वर्षाच्या कालावधीत कर्तव्यावर हजर झालेले नाही. एकुणच वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे गेल्या ४२ वर्षापासून ते अपेक्षित असलेल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी देखील परतुन आलेले नाही. तरीसुद्धा अद्यापपर्यंत बाबुलाल ओंकार नाथ यांची कोणतीही माहिती मिळालेली नसून दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून बाबुलाल ओंकार नाथ यांचा कोणताही थांगपत्ता लागलेला नसून ते बेपत्ता/परागंदा झालेले आहेत म्हणून अर्जदार हिला प्रस्तुतचा अर्ज दाखल करणे भाग झाले आहे.

३. बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४ रोजी घरातुन निघुन गेलेले असून सन १९९३ रोजीच त्यांना वयाचे ५८ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेले आहे व ते नियत वयोमानानुसार न्यायालयीन आस्थापनेतुन सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यामुळे बाबुलाल ओंकार नाथ यांचा कोणताही थांगपत्ता ते बेपत्ता झालेले असल्यामुळे न लागल्यामुळे दिनांक ०३.०५.१९७४ तारखेपासून ७ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला असल्याने ते जिवंत नसून मृत झालेले आहेत असे घोषित करून मिळणेसाठी अर्जदाराला सदरचा अर्ज दाखल करणे भाग झाले आहे.

वादीने कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळणेकामी अर्ज केलेला होता , सदर अर्जास

...३..

(३३) 13 १८१५

अधिक्षक (काव्यवि) जिल्हा व सत्र न्याया.जळगांव यांनी दिनांक ०७.११.२०१४ रोजी उत्तर दिले ते पत्र व तिचे पतीचे सेवापुस्तकाची प्रत पुराव्याकामी दाखल करीत आहे.

४. दाव्यास कारण- वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४ रोजी राहते घरातुन निघून गेले व ४२ वर्षापासून कोणलाही मिळून आलेले नाही. वादी हिने अधिक्षक (काव्यवि) जिल्हा व सत्र न्याया.जळगांव यांचेकडे कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत विनंती केली असता त्यांनी दिनांक ०७.११.२०१४ रोजीच्या पत्राअन्वये वादीच्या पतीला सक्षम न्यायालयाने मयत घोषित केलेबाबतचा हुकूमनामाची प्रत मागितली तेव्हा व तद्नंतर सतत रोजचे रोज घडत आहे.

५. अधिकार क्षेत्र -वादी ही याच मे. कोर्टाचे स्थळसिमेत राहत असल्यामुळे व सदरची घटना सुध्दा याच मे. कोर्टाचे हद्दीत घडल्यामुळे सदरचा अर्ज चालविण्याचा या मे. कोर्टास पूर्ण हक्क व अधिकार आहे.

६. दाव्यास मुदत:- मा.जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगांव यांच्या दिनांक ०७.११.२०१४ च्या पत्रातील मागणीनुसार तीन वर्षाचे आत दावा दाखल केलेला असल्याने दाव्यास मुदतीची बाधा नाही.

७. सदरहू दाव्याचे मे. न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्रासाठी योग्य तो कोर्ट फी स्टॅम्प लावलेला आहे.

८. तरी वादीची मे. कोर्टास विनंती की,:--

अ. वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून बेपत्ता झाल्याने ते ७ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून शिपाई या पदावर गेल्या ४२ वर्षात हजर झाले नाही त्यांचा ठांव ठिकाणा मिळुन न आल्याने ते मृत झालेले आहेत असे घोषीत करून मिळावे.

...४..

(35)

// ४ //

ब. वादीचे हिताचे अन्य ते आदेश वादीच्या लाभात व्हावे.

जळगांव

दिनांक- २८/०९/२०१७

सुमनबाई बाबुलाल नाथ नि.डा.अं.

वादी

प्रतिज्ञालेख

मी, सुमनबाई बाबुलाल नाथ, उ.व.६६, धंदा- घरकाम, रा.खंडेरावनगर, पिंप्राळा शिवार, जळगांव, ता.जि.जळगांव सत्य प्रतिज्ञेवर कथन करते की, वरील दाव्यातील नमूद संपूर्ण मजकुर मला वाचून दाखविला असून तो माझे माहिती व समजुतीप्रमाणे खरा व बरोबर असून त्याचे खरेपणासाठी मी आज रोजी त्यावर माझा नि.डा.अं. केला असे.

जळगांव

दिनांक- २८/०९/२०१७

सुमनबाई बाबुलाल नाथ नि.डा.अं.

वादी

सदर दाव्यातील संपूर्ण मजकूर वादीला वाचून दाखविला तिने तो खरा असल्याने मान्य व कबुल केले.

वादीतर्फे ॲडव्होकेट

दुरुस्त प्रत को.दा.ता. २८/०९/२०१७

वादीतर्फे ॲडव्होकेट

नक्कल तपासणार

नक्कल तयार करणार

खरी नक्कल

अधिक्षक

जिल्हा न्यायालय, जळगांव

(13)

29|५

उद्देश –सरकारी / खाजगी कामासाठी

~~तातडीची~~ / साधारण

दिवाणी / ~~फौजदारी~~ / ~~एम.ए.सी.पी~~ आर नं. 2855 / 2019

अर्ज क्रमांक – [illegible]

अर्जदाराचे नाव

अर्ज नकलेस आल्याची तारीख – [illegible] माहे ऑक्टोबर 2019 [illegible]

अर्जाची पुर्तता झाल्याची तारीख – 23 [illegible] माहे नोव्हेंबर 2019

अर्जदारास बोलविल्याची तारीख – 11 [illegible] माहे नोव्हेंबर 2019

नक्कल तयार झाल्याची तारीख – 11 [illegible] माहे नोव्हेंबर 2019

नक्कल दिल्याची तारीख – 12 बारा माहे नोव्हेंबर 2019

एकुण पाने : 06 x 04 = 24

12/11/19

सहाय्यक अधिक्षक

जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगांव.

(५) ~~दुय्यम प्रत~~

(17)

23\५

हुकूमनामा

दाखल तारीख :- ११.०८.१६
फैल तारीख :- ११.०८.१६
निकाल तारीख :- २८.०९.१८

निशाणी :- १८

जळगांव येथील मे. सिव्हील जज्ञ ज्युनि.डीव्ही. सो. यांचे कोर्टात.

रे.मु.क्र. २३४ /२०१६

सुमनबाई बाबुलाल नाथ)
उ.व.६६, धंदा- घरकाम) वादी
रा.खंडेरावनगर, पिंप्राळा शिवार,)
जळगांव, ता.जि.जळगांव)

//विरूध्द//

कोणीही नाही) प्रतिवादी

दावा - दिवाणी मृत घोषित होवुन मिळणेकरीता

दाव्यास मुद्रांक- रू.२००/-

सदरहू वादी मे.कोर्टास सविनय कळविते ते येणेप्रमाणे की,:--

१. सदरहू वादी ही जळगांव येथील रहिवाशी आहे. वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक २०.०९.१९६२ रोजी जळगांव जिल्ह्याचे न्यायिक आस्थापनेवर शिपाई म्हणून नोकरीस लागले.

२. वादी कथन करते की, बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून ड्युटीवरून घरी परतच न आल्याने वादी यांनी त्यांचे सर्व नातेवाईक तसेच बाहेरगांवी असणारे सर्व जवळचे व दुरचे नातेवाईक, मित्रमंडळी यांचेकडे व शक्य असेल तिथे सर्वोतोपरीने शोध घेतला परंतु त्यांचेबद्दल काहीएक माहिती मिळून आली नाही. वादी अशिक्षित असल्याने व कुटुंबाची सर्वतोपरी जबाबदारी तिचेवरच असल्याने वादी हिने त्यावेळी संबंधीत पो.स्टे.ला मिसिंगची नोंद केलेली नव्हती व नाही.

...२..

३. वादी कथन करते की, बाबुलाल ओंकार नाथ यांचे न्यायालयीन आस्थापनेतील सेवेतुन सन १९९३ मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती झाले असते. वादीचे पती दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून ते करीत असलेल्या शिपाई पदाच्या नोकरीच्या ठिकाणी म्हणजेच जिल्हा न्यायालय जळगांव येथे देखील आजपावेतो म्हणजे ४२ वर्षाच्या कालावधीत कर्तव्यावर हजर झालेले नाही. एकुणच वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे गेल्या ४२ वर्षापासून ते अपेक्षित असलेल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी देखील परतुन आलेले नाही. तरीसुद्धा अद्यापपर्यंत बाबुलाल ओंकार नाथ यांची कोणतीही माहिती मिळालेली नसून दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून बाबुलाल ओंकार नाथ यांचा कोणताही थांगपत्ता लागलेला नसून ते बेपत्ता/परागंदा झालेले आहेत म्हणून अर्जदार हिला प्रस्तुतचा अर्ज दाखल करणे भाग झाले आहे.

३. बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४ रोजी घरातुन निघुन गेलेले असून सन १९९३ रोजीच त्यांना वयाचे ५८ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेले आहे व ते नियत वयोमानानुसार न्यायालयीन आस्थापनेतुन सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यामुळे बाबुलाल ओंकार नाथ यांचा कोणताही थांगपत्ता ते बेपत्ता झालेले असल्यामुळे न लागल्यामुळे दिनांक ०३.०५.१९७४ तारखेपासून ७ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला असल्याने ते जिवंत नसून मृत झालेले आहेत असे घोषित करून मिळणेसाठी अर्जदाराला सदरचा अर्ज दाखल करणे भाग झाले आहे.

वादीने कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळणेकामी अर्ज केलेला होता , सदर अर्जास अधिक्षक (काव्यवि) जिल्हा व सत्र न्याया.जळगांव यांनी दिनांक ०७.११.२०१४ रोजी उत्तर दिले ते पत्र व तिचे पतीचे सेवापुस्तकाची प्रत पुराव्याकामी दाखल करीत आहे.

४. **दाव्यास कारण–** वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४

19

2५।५

रोजी राहते घरातुन निघून गेले व ४२ वर्षापासून कोणलाही मिळून आलेले नाही. वादी हिने अधिक्षक (काव्यवि) जिल्हा व सत्र न्याया.जळगांव यांचेकडे कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत विनंती केली असता त्यांनी दिनांक ०७.११.२०१४ रोजीच्या पत्राअन्वये वादीच्या पतीला सक्षम न्यायालयाने मयत घोषित केलेबाबतचा हुकूमनामाची प्रत मागितली तेव्हा व तद्नंतर सतत रोजचे रोज घडत आहे.

५. **अधिकार क्षेत्र** –वादी ही याच मे. कोर्टाचे स्थळसिमेत राहत असल्यामुळे व सदरची घटना सुध्दा याच मे. कोर्टाचे हद्दीत घडल्यामुळे सदरचा अर्ज चालविण्याचा या मे. कोर्टास पूर्ण हक्क व अधिकार आहे.

६. **दाव्यास मुदतः**– मा.जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगांव यांच्या दिनांक ०७.११.२०१४ च्या पत्रातील मागणीनुसार तीन वर्षाचे आत दावा दाखल केलेला असल्याने दाव्यास मुदतीची बाधा नाही.

७. सदरहू दाव्याचे मे. न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्रासाठी योग्य तो कोर्ट फी स्टॅम्प लावलेला आहे.

तरी वादीची मे. कोर्टास विनंती की,:--

अ. वादीचे पती बाबुलाल ओंकार नाथ हे दिनांक ०३.०५.१९७४ पासून बेपत्ता झाल्याने ते ७ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून शिपाई या पदावर गेल्या ४२ वर्षात हजर झाले नाही त्यांचा ठाव ठिकाणा मिळुन न आल्याने ते मृत झालेले आहेत असे घोषीत करून मिळावे.

ब. वादीचे हिताचे अन्य ते आदेश वादीच्या लाभात व्हावे.

जळगांव

दिनांक- ११ /०८/२०१६

सुमनबाई बाबुलाल नाथ नि.डा.अं.

वादी

...४..

प्रतिज्ञालेख

मी, सुमनबाई बाबुलाल नाथ, उ.व.६६, धंदा– घरकाम, रा.खंडेरावनगर, पिंप्राळा शिवार, जळगांव, ता.जि.जळगांव सत्य प्रतिज्ञेवर कथन करते की, वरील दाव्यातील नमूद संपूर्ण मजकुर मला वाचून दाखविला असून तो माझे माहिती व समजुतीप्रमाणे खरा व बरोबर असून त्याचे खरेपणासाठी मी आज रोजी त्यावर माझा नि.डा.अं. केला असे.

जळगांव

दिनांक– ११/०८/२०१६

सुमनबाई बाबुलाल नाथ नि.डा.अं.

वादी

सदर दाव्यातील संपूर्ण मजकूर वादीला वाचून दाखविला तिने तो खरा असल्याने मान्य व कबुल केले.

वादीतर्फे ॲडव्होकेट

२१

२६।५

दिनांक २८ माहे सप्टेंबर २०१८ रोजी, माननीय श्री. व्ही.एम.सुंदाळे, सह दिवाणी न्यायाधिश, वरिष्ठ स्तर, जळगांव यांचेसमोर वादीतर्फे वकिल श्री.जी.पी.जाधव, प्रतिवादी तर्फे प्रतिवादी विरुध्द दावा एकतर्फी चालविण्यात आला यांचे समक्ष अखेर निकालासाठी रादरनो प्रकरण निघाल्यावरुन पुढील प्रमाणे आदेश होत आहे.

Order

1. The suit is decreed.
2. It is hereby declared that Mr.Babulal Onkar Nath is dead and his death is civil death, as he has not been heard of for last more than seven years.
3. The parties to bear their own costs.
4. The decree be drawn up accordingly.

Date : 28.09.2018

Sd/-
(V.M.Sundale)
Jt.Civil Judge, S.D.,Jalgaon.

रे.मु.नं.234 / 2016
नि.18 (हुकुमनामा)

परिव्यय पत्रक

वादीचा खर्च	रक्कम	प्रतिवादीविरुध्द दावा एकतर्फी	रक्कम
१. दाव्यास मुद्रांक	२००.००	१. दाव्यास तिकीटे	००.००
२. वकीलपत्रास मुद्रांक	१०.००	२. वकीलपत्रास मुद्रांक	००.००
३. वकील शुल्क	२००.००	३. वकील शुल्क	००.००
४. कागदोपत्री शुल्क	१०.००	४. कागदोपत्री शुल्क	००.००
५. दस्तऐवजास तिकीटे	००.००	५. दस्तऐवजास तिकीटे	००.००
एकूण रक्कम	४२०.००	एकूण रक्कम	००.००
न दिलेला खर्च	००.००	न दिलेला खर्च	००.००
१. अर्जास तिकीटे	००.००	१. अर्जास तिकीटे	००.००
२. वकील शुल्क	००.००	२. वकील शुल्क	००.००
एकूण रक्कम	४२०.००	एकूण रक्कम	००.००

तारीख 28 माहे सप्टेंबर सन 2018 रोजी आमच्या सहिनिशी व कोर्टाचे शिक्क्यानिशी दिला.

वरिष्ठ लिपीक

11-10-18
(व्ही.एम.सुंदाळे)
सह दिवाणी न्यायाधिश, व.स्तर,
जळगांव

वादी तर्फे वकिल श्री.जी.पी.जाधव
प्रतिवादी तर्फे दावा एकतर्फी

(या अर्जातील पक्षकारांना अशी ताकीद देण्यत येते की, त्यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज जर ते परत नेले नसतील तर व त्यांच्यात अपील झाले असल्यास अपिलाचा निकाल झाल्यावर नाश करुन टाकण्यास पात्र ठरतील.)

नक्कल तपासणार

नक्कल तयार करणार

खरी नक्कल
अधिक्षक 11/11/19
जिल्हा न्यायालय, जळगांव

२०१५ ㉓

तातडीची / साधारण   उद्देश –सरकारी / खाजगी कामासाठी

अर्ज क्रमांक   दिवाणी / फौजदारी / एम.ए.सी.पी आर नं. 2855 / 2019

अर्जदाराचे नाव – अड गजानन पा. जाधव

अर्ज नकलेस आल्याची तारीख – 19 एकोणीस माहे ~~ऑक्टोबर~~ 2019 ऑक्टोबर

अर्जाची पुर्तता झाल्याची तारीख – 23 तेवीस माहे ~~नोव्हेंबर~~ 2019

अर्जदारास बोलविल्याची तारीख – 11 अकरा माहे नोव्हेंबर 2019

नक्कल तयार झाल्याची तारीख – 11 अकरा माहे नोव्हेंबर 2019

नक्कल दिल्याची तारीख – 12 बारा माहे नोव्हेंबर 2019

एकुण पाने : 07 x 04 = 28

सहाय्यक अधिक्षक
जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगांव.

Presented on : 11.08.2016.
Registered on : 11.08.2016.
Decided on : 28.09.2018.
Duration : 02Y 01M 17D

IN THE COURT OF
JT. CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION, JALGAON, AT... JALGAON.
(Presided over by V. M. Sundale)

Exhibit No.17

Regular Civil Suit No.234/2016.

Plaintiff :

Smt. Sumanbai W/o Babulal Nath.
Age: 66 years, Occ: Household.
R/0. Khanderao Nagar, Primprala Shivar,
Jalgaon, Tal. & Dist. Jalgaon.

... **Versus** ...

Defendant :

The Collector,
District Collector Office,
Jalgaon, Dist: Jalgaon.

Shri. G. P. Jadhav, learned counsel for the plaintiff.
Suit proceeded ex-parte against the defendant.

JUDGMENT
(Delivered on this 28th day of September 2018)

This is a suit for the relief of declaration of civil death of Mr. Babulal s/o Onkar Nath.

02. In short, it is a case of the plaintiff that her husband namely Babulal Onkar Nath was working as a peon on the establishment of the District and Sessions Court, Jalgaon from 20.09.1962. He left house on 03.05.1974 as usual for going to office. However, on that day he did not come back to home. The plaintiff has made inquiry about his whereabouts with her relatives and friends at Jalgaon, but he did not find. The plaintiff is uneducated and at the relevant time she has to maintain her family. Hence, she has not lodged missing report of her husband to the police station. The plaintiff has not lodged missing report of her husband, but she found the permanent searching team of missing persons constituted under the head of the District Collector, Jalgaon also could not trace out whereabouts of her husband.

03. The husband of the plaintiff namely Babulal Onkar Nath was working on the establishment of District and Sessions Court, Jalgaon as a peon and if he had continued his service then in normal course he will be retired in the year 1993 at the age of 58 years. However, he did not return to his house from 03.05.1974 till today. He is absent on his duty from last more than 42 years and in spite of sincere efforts made by the plaintiff and her relatives, they did not trace out him. Hence, the plaintiff has filed an application to the District and Sessions Court, Jalgaon to grant family pension and other benefits to her, which are normally payable to the legal representatives of Mr. Babulal Onkar Nath. However, the Hon'ble District and Sessions Court, Jalgaon as per the letter dated 07.11.2014 advised the plaintiff to bring declaration decree of civil death from the competent Court. Hence, the plaintiff has filed the present suit for the relief of declaration that Mr.Babulal Onkar Nath has not been heard of for last more

than seven years and his death is civil death. Ultimately, the plaintiff prayed to decree the suit in terms of prayer clause.

04. The defendant duly served with the suit summons (Exh.15 & 16), but did not appear. Hence, in view of the order dated 19.06.2018 the suit proceeded ex-parte against the defendant.

05. The following points arise for my determination. I have recorded my findings with reasons to follow it as under :

Sr. No.	POINTS	FINDINGS
1	Whether the plaintiff proves that Mr. Babulal Onkar Nath has not been heard of for last more than seven years ?	... Affirmative
2	Whether the plaintiff has cause of action to file the present suit ?	... Affirmative
3	Whether the plaintiff is entitled to the relief of declaration as prayed ?	... Affirmative
4	What order and decree ?	... As per final order.

REASONS

POINT NO.01 TO 04 :

06. The plaintiff in support of her claim examined herself as PW1 (Exh.7) and closed her evidence side as per evidence closing pursis (Exh.16). In addition to above oral evidence the plaintiff has placed on the record certain documents, which are considered while deciding the relevant point. Heard Shri. G. P. Jadhav, learned counsel for the plaintiff.

07. Sumanbai (PW1) in her evidence categorically stated that her husband namely Babulal Onkar Nath was working as a peon on the establishment of the District and Sessions Court, Jalgaon from 20.09.1962. She stated that on 03.05.1974 as usually her husband left house to attend his duty, but he did not come back to house. Hence, she has made inquiry with her relatives and friends about whereabout of her husband, but he did not find. Her evidence shows that her husband namely Babulal Onkar Nath is missing form 03.05.1974 and also absent on his duty from that day. She has searched whereabout of her husband, but he did not find. If her husband namely Babulal Onkar Nath had continued his service then in normal course he will be retired in the year 1993 at the age of 58 years. She has filed an application to the District and Sessions Court, Jalgaon with request to grant pension and other benefits, which are payable to the legal representatives of Mr. Babulal Onkar Nath. However, the District and Sessions Court, Jalgaon vide letter dated: 07.11.2014 advised her to bring declaration decree of civil death of her husband from the competent Court. Hence, she has filed this suit for declaration of civil death of her husband. The plaintiff in support of her above oral evidence placed on the record certified copies of letter dated 19.08.1964 along with copy of service book (Exh.9), letter dated 07.11.2014 (Exh.10) and letter dated 25.05.2016 (Ex.11) etc.

08. I have carefully gone through the record with reference to the oral evidence of the plaintiff and documents placed on the record. The plaintiff in her evidence categorically stated that her husband namely Mr. Babulal Onkar Nath is missing from 03.05.1974 and he has not been heard of for more than 42 years. She stated that the said Mr. Babulal Onkar Nath

was working as a peon on the establishment of the District and Sessions Court, Jalgaon. She further stated that if he had continued his service then in normal course he will be retired in the year 1993 at the age of 58 years. She has filed an application to the District and Sessions Court, Jalgaon with request to grant pension and other statutory benefits payable to the legal representatives of her husband. However, the Hon'ble District and Sessions Court, Jalgaon vide letter 07.11.2014 advised the plaintiff to bring declaration decree of civil death of her husband from the competent Court. Hence, she has filed the present suit for declaration that her husband namely Mr. Babulal Onkar Nath has not been heard of for last more than seven years. The oral evidence of the plaintiff remained unchallenged for want of cross-examination. In this matter the public notice issued in daily local newspaper "Dainik Gavkari" dated 26.11.2016 (Exh.18), but nobody appeared before this Court and stated anything in respect of whereabout of Mr. Babulal Onkar Nath. On perusal of the letter dated 19.08.1964 (Exh.9) clearly shows that the said Mr. Babulal Onkar Nath was working as a peon on the establishment of District and Sessions Court, Jalgaon. On perusal of certified copy of service book attached with the letter dated 19.08.1964 (Exh.9), it is further seen that the leave record and other service information of Mr. Babulal Onkar Nath has been recorded in his service book till the year 1974, but no further information updated due his absence.

09. Shri. G.P. Jadhav learned counsel for the plaintiff argued that the plaintiff is wife of Mr. Babulal Onkar Nath, who was working as a peon on the establishment of the District and Sessions Court, Jalgaon. He argued that the plaintiff has stated on oath that her husband has not been

heard of for last more than 42 years and her oral evidence remained unchallenged for want of cross examination. In the above circumstances there is no reason to disbelieve her oral testimony. In this regard he relied on the decision of **the Hon'ble Bombay High Court in case of Dr. Harishchandra Laxman Patil Vs. Maharashtra Medical Council & Ors., 2002 (3) ALL MR 857**, wherein in is held that, when a person makes a statement on oath the presumption is that he speaks the truth because of the oath he takes and the burden must be on him who challenges the veracity of that statement to show that it is not true. If this burden is not discharged by any of the recognized legal methods, there can have no legal justification for not relying on the statement of the witness given on oath.

10. It is true that the plaintiff has not lodged missing report of her husband to the concerned police station. However, the plaintiff has stated on oath that her husband is missing from 03.05.1974 and in spite of sincere efforts she could not trace out him. Her oral evidence is supported with the above referred documents. So also, even after publishing the public notice in the daily newspaper "Dainik Gavkari" (Exh.18), nobody appeared before this Court and stated anything in respect of whereabout of Mr. Babulal Onkar Nath. In view of Section 108 of the Indian Evidence Act, if a person has not been heard of for seven years, there is presumption of law that he is dead, and the burden of proving that he is alive is shifted to the other side. In the present matter as discussed earlier the suit proceeded ex-parte against the defendant. The oral evidence adduced by the plaintiff remained unchallenged and there is no reason to disbelieve her unchallenged oral evidence. The ratio laid down by the Hon'ble High Court in the above cited case law is fully applicable to the case at hand.

...6/7

11. In view of my above discussion, I come to the conclusion that the plaintiff has proved that her husband namely Babulal Onkar Nath has not been heard for last more than seven years. The plaintiff has cause of action to file the present suit as she needs declaration decree of civil death of her husband to get pension and other statutory benefits. In the above circumstances, the plaintiff is entitled to a decree of declaration of civil death of Mr. Babulal Onkar Nath. In the peculiar facts and circumstances of the case it will proper to direct both the parties to bear they own costs. In the result, I answer point No. 01 to 03 in the affirmative and in reply to point No.04 pass the following order.

ORDER

1. The suit is decreed.
2. It is hereby declared that Mr. Babulal Onkar Nath is dead and his death is civil death, as he has not been heard of for last more than seven years.
3. The parties to bear their own costs.
4. The decree be drawn up accordingly.

28.09.2018
(V. M. Sundale)
Jt. Civil Judge (Senior Division),
Jalgaon.

Date : 28.09.2018.

नक्कल तपासणार

नक्कल तयार करणार

खरी नक्कल
अधिक्षक 11|11|19
जिल्हा न्यायालय,जळगांव

निशाणी-2 36/५

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(Accounts & Entitlements)-I.
PRATISTHA BHAVAN (OLD C G O BLD)
101,MAHRSHI KARVE MARG,2ND FLR
MUMBAI - 400 020
MAHARASHTRA
Telephone No.2203 96 80
E-mail:agaeMaharashtra1@cag.gov.in

No. PR-1/CH-4/P/22/11/61219407/1122691313/P/22/11/61093824

Date: 29/11/2022

To,
ADDITIONAL DISTRICT & SESSION JUDGE,JALGAON-425001
MAHARASHTRA.
JALGAON

Sub: Pension case of LATE SHRI BABULAL ONKAR NATH
Ref: Your letter No.6206 dated 12/10/2022

21 DEC 2022

Sir,

Kindly refer to the pension case sent vide your letter no. mentioned above. In this regard I am to state that

1) This office is unable to process the pension case for want of following:

   1 ABSCONDING CASE- PRESCRIBED PROCEDURE IS NOT FOLLOWED.AS PER ORDER DATED 28.9.18.SHRI BABULAL NATH IS DELARED AS CIVIL DEATH. SINCE FIR HAS NOT BEEN SUBMITTED . THE APPLICANT TO THE SUIT HAS STATED THAT HE WAS ABSCONDING FROM3.5.1974. IN FORM 16 DATE OF ENDING SERVICE IS 2.5.1974.DEPARTMENT MAY OBTAIN NECESSARY ADMINISTRATIVE SANCTION FROM HEAD OF DEPARTMENT REGARDING DATE OF COMMENCEMENT OF PENSION TO SMT SUMANBAI I.E. FROM 2.5.74/3.5.74 OR FROM DATE OF DECREE OF CIVIL DEATH I.E.28.9.2018.

   2 FORM NO. 10 & 12 ALONGWITH THREE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPHS, SPECIMEN SIGNATURES AND IDENTIFICATION DOCUMENTS AND FAMILY PENSIONER'S NAME SPELT IN ENGLISH MAY BE FORWARDED. SIGNED BY FAMILY PENSIONER. AND ULY COUNTER SIGNED BY HIGHER AUTHORITY

   3 DEPARTMENT MAY SEND SEPARATE/CLEAR CUT CALCULATION SHEET EXHIBITING LAST PAY/PAY SCALE ON WHICH FAMILY PENSION AND (GRATUITY IF ADMISSIBLE) IS TO BE CALCULATED.

   4 DEPARTMENT MAY SEND REVISED CALCULATION SHEET AS PER 5TH PAY ALONGWITH NECESSARY ANNEXURES MENTIONING REVISED PAY SCALE CORRESPONDING TO EXISTING PAY SCALE/FAMILY PENSION ADMISSIBLE AS PER REVISED SCALE ETC

   5 DISCREPANCY IN DATE OF APPOINTMENT OF THE PENSIONER.AS PER SERVICE BOOK MAY BE CLARIFIED. PAY FIXED AS ON 20.9.62@30/-, FURTHER PAY STAGNATED FROM 25.7.63 TO 6.10.64@65/- AND FURTHER INCREMENT ALLOWED ON 7.10.64 @66/- HE IS ALSO DISCHARGED ON 10.6.63 AND OUTSTED FROM SERVICE ON 31.7.63/22.8.63, DEPARTMENT MAY CLARIFY THE MATTER AND EXACT DATE OF APPOINTMENT MAY BE CONFIRMED. ALSO IF HE WAS ON SERVICE ON THE DATE OF ABSCONDING (1974)

2) ~~Pension papers~~/Sr. Book of LATE SHRI BABULAL ONKAR NATH is returned herewith for want of above compliance, with a request to resubmit the same, duly complied, so as to enable this office to finalize the pension case. Please note that the case is treated as closed for the present and will be re-opened on receipt of the information/document from your department.

3) In case, any delay is anticipated in complying with the remarks raised above, Provisional Pension/DCRG as applicable under rules may be sanctioned to the govt. servant.

Received on 29 DEC 2022

Registrar
District and Sessions Court
Jalgaon

15905/22

4) Kindly quote the pensioner file id No.2122253545 while resubmitting Pension papers and for all future correspondence.

An early action is requested.

Yours faithfully.

Sr.Accounts Officer/PR-1

Date: 29/11/2022

No. PR-1/CH-4/P/22/11/61219407/1122691313/P/22/11/61093824

Copy for information and necessary action if any to

LATE SHRI BABULAL ONKAR NATH
156, KHANDERAO NAGAR,
PIMPRALA NEAR WATER TANK,
JALGAON,MAHARASHTRA- 425001.

Sr.Accounts Officer/PR-1

निशाणी-3
३८५

कार्यालयीन आदेश क्र. १६८/२०२३.
जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव
दि. १८/०८/२०२३.

संदर्भ :- १. जिल्हा न्यायालय, जळगाव कार्यालयीन आदेश क्र.३०५/२०१९, दि.१८/१०/२०१९ व ३१८/२०१९, दि.०४/११/२०१९.

२. म.महालेखाकार, मुंबई यांचे पत्र क्र. PR-1/CH-4/P/22/11/61219407 /1122691313/P/22/11/61093824, दि.२९/११/२०२२.

आदेश

म.महालेखाकार, मुंबई यांचे उपरोक्त संदर्भ क्र.०२ चे पत्रात नमूद बाबी विचारात घेवून व या कार्यालयाचे उपरोक्त संदर्भांकीत आदेश पुढे सुरु ठेवून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.

म.सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर, जळगाव यांनी रे.मु.नं. २३४/२०१६ मध्ये दि.२८/०९/२०१८ रोजी पारीत केलेल्या न्यायनिर्णयानुसार श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, शिपाई, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव हे बेपत्ता झाल्याचे दिनांकापासून म्हणजेच दि.०३/०५/१९७४ पासून सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होवूनही ते जिवंत असल्याची काहीएक माहिती मिळुन येत नसल्याने ते विधीतः मयत झाले असल्याचे मे.कोर्टाने घोषित केलेले आहे. त्यामुळे ते बेपत्ता झाल्याचे दिनांकापासून म्हणजेच दि.०३/०५/१९७४ पासून त्यांचे कुटुंबियास नियमानुसार निवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतनविषयक लाभ देय होतील. सदर दिनांक विचारात घेवून त्यांचे निवृत्त वेतनविषयक लाभांबाबत पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

(एम.क्यु.एस.एम.शेख)
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
जळगांव.

पृष्ठां.क्र.आस्था/BON/४५४५/२०२३.

प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी रवानाः

१. अधिक्षक, का.व्य.वि., जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव.
२. सहाय्यक अधिक्षक, वित्त शाखा /रोख शाखा, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव.
३. वरिष्ठ लिपीक इं.अ.शाखा, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव.

जिल्हा व सत्र न्यायालय,
जळगाव, दि. १८/०८/२०२३

प्रबंधक
जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव.

निशाणी-४

८१५

[redacted]

जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव

वाचले :—

१.म.महालेखाकार, मुंबई यांचे पत्र क्र. PR-1/CH-4/P/22/11/61219407/1122691313/P/22/11/61093824 दिनांक:२९/११/२०२२.
२.जिल्हा न्यायालय जळगांव कडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक--१६८/२०२३ दिनांक:१८/०८/२०२३
३.महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ११६मधील तरतुदी
४.महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक—सेनिवे २०१०/प्र.क्र.--१३/सेवा—४ दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१३.
५.महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक—सेनिवे २०१९/प्र.क्र.—५८/सेवा—४ दिनांक २४ जानेवारी २०१९.

कार्यालयीन आदेश क्रमांक १६ /२०२४

दिनांक:—१७/०१/२०२४

आदेश

श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ, हे जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांवच्या आस्थापनेवर दिनांक २०/०९/१९६२ पासून शिपाई पदी नियुक्त झाले होते. त्यानंतर दिनांक १०/०६/१९६३ पासून त्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले होते. दिनांक २५/०७/१९६३ पासून त्यांना पुन्हा शिपाई पदी नियुक्त करण्यात आले होते. दिनांक २५/०७/१९६३ ते ३१/०७/१९६३ अशी त्यांनी शिपाई पदी सेवा केल्यानंतर त्यांना पुन्हा सेवेतून कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर दिनांक ०९/१०/१९६३ पासून त्यांची शिपाई पदी नियमित नियुक्ती झाली. दिनांक:०३/०५/१९७४ पासून श्री. बाबुलाल ओंकार नाथ हे बेपत्ता झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे वारस/पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांनी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जळगांव येथे रे.मु.नं.२३४/२०१६ अन्वये श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांना दिवाणी मृत घोषित होवून मिळणेबाबतचा दावा दाखल केला होता. सदर दाव्याचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, जळगांव यांनी दिनांक:२८/०९/२०१८ रोजी श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांना सात वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होवूनही ते जिवंत असल्याची काही एक माहिती मिळून येत नसल्याने ते विधीत: मयत झाले असल्याचे घोषित केलेले आहे आणि त्याप्रमाणे हुकूमनामा करण्यात आलेला आहे.

रे.मु.नं.३४६/२०१६ मधील न्यायनिर्णय व हुकूमनामा विचारात घेवून जिल्हा न्यायालय जळगांव कडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक–१६८/२०२३ दिनांक:१८/०८/२०२३ च्या आदेशामध्ये श्री.नाथ हे बेपत्ता झाल्याचे तारखेपासून म्हणजेच दिनांक:०३/०५/१९७४ पासून त्यांचे कुटूंबियास नियमानुसार निवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतन विषयक लाभ देण्यात यावे असे आदेश पारीत करण्यात आलेले आहेत.

सेवापटातील नोंदीनुसार श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ हे बेपत्ता झाल्याचे तारखेरोजी म्हणजेच दिनांक ०३/०५/१९७४ रोजी ते मुळ वेतन रु.९०/-- याप्रमाणे घेत असल्याने त्यांचे सदरचे वेतन पुढील वेतननिश्चीतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येत आहे. दिवंगत श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांची एकूण सेवा १० वर्षे ७महिने २३ दिवस अशी विचारात घेवून त्याप्रमाणे त्यांची वेतननिश्चिती सुधारित करण्यात येते.

मी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगांव, जळगांव न्यायीक जिल्हयाचा विभाग प्रमुख म्हणून मला असलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करुन, दिवंगत श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांचे कुटूंब निवृत्ती वेतनाबाबत खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे.

अ क्र.	वेतन निश्चितीचे वर्णन	विद्यमान वेतन (दुसऱ्या वेतन आयोगानुसार)	तिसरा वेतन आयोग दि. ०१/०४/१९७६	चौथा वेतन आयोग दि. ०१/०१/१९८६	पाचवा वेतन आयोग दि. ०१/०१/१९९६	सहावा वेतन आयोग दि. ०१/०१/२००६	सातवा वेतन आयोग दि. ०१/०१/२०१६
१	वेतनश्रेणी (वर्ग—४)	७५—१—८०—२—९०—ई.बी.—२—१००	२००—३—२३०—५—२५५—एक्सटेंशन—५—२८० (२० वर्षे)	७५०—१२—८७०—ई बी—१४—९४० (१५ वर्षे)	२५५०—५५—२६६०—६०—३२००	—१एस — ४४४०—७४४० ग्रेड पे १३००	एस—१ १५०००—४७६००
२	विद्यमान वेतनानुसार सुधारित वेतननिश्चिती	रुपये ९०/—	रुपये २२७/—	रुपये ८७०/—	रुपये ३०८०/—	रुपये ४४४०/—	रुपये १५०००/—
३	विद्यमान वेतनानुसार निश्चित होणारे ५० टक्के कुटुंब निवृत्ती वेतन	रुपये ४५/— सात वर्षापर्यत दि. ०२/०५/१९८१	——	——	——	——	——
४	विद्यमान वेतनानुसार निश्चित होणारे ३० टक्के कुटुंब निवृत्ती वेतन	सात वर्षानंतर रुपये २७/—	रुपये ६८/—	रुपये २६१/—	रुपये ९२४/—	रुपये १३३२/—	रुपये ४५००/—
५	किमान कुटूंब निवृत्ती वेतन संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार	दि. ०३/०५/१९८१ पासून रुपये ६०/—	रुपये ६०/— दि. ३१/१२/१९८५ पर्यंत	दि. ०१/०१/१९८६ पासून रुपये ३७५/—	दि. ०१/०१/१९९६ पासून रुपये १२७५/—	दि. ०१/०१/२००६ पासून रुपये १९१३/—	दि. ०१/०१/२०१६ पासून रुपये ७५००/—

..३..

दिवंगत श्री.बाबुलाल ओंकार नाथ यांच्या वारस/पत्नी श्रीमती सुमनबाई बाबुलाल नाथ यांना उक्त नमूद तक्त्यानुसार दिनांक ०३/०५/१९७४ पासून कुटूंब निवृत्ती वेतनाचे लाभ अदा करणे संदर्भात त्यांचे कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रकरण म.महालेखाकार, मुंबई यांचेकडेस मंजुरीसाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात यावे. सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापटात घेण्यात यावी.

(एम.क्यू.एस.एम.शेख),
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
जळगांव

पृष्ठांकन क्रमांक/विशा/श्री.नाथ/३४९/२०२४

दिनांक:-- १७/०१/२०२४

प्रत माहितीसाठी व आवश्यक त्या पुढील कार्यवाहीसाठी रवाना :--

१. म.जिल्हा न्यायाधीश--१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जळगांव
   (सहाय्यक अधीक्षक, रोखशाखा, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव)
२. अधीक्षक, कार्य व्यवस्थापन विभाग, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव
३. सहाय्यक अधीक्षक, आस्थापना शाखा जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव

प्रबंधक,
जिल्हा व सत्र न्यायालय,
जळगांव

B.O.Nath.od:

निशाणी-४

Annexure-I

Statement of Fixation of Pay under Maharashtra Civil Services (Revised Pay) Rules, 1998

Name of the Office			District and Sessions Court, Jalgaon
Name of the Government Servant			Babulal Onkar Nath
Designation of the Post in Which pay is to be fixed as on 01.01.1996			Peon
Whether substantive or officiating			Officiating
1	Existing scale/scales of the posts (where there is more than one scale and the scales are merged in single revised scale, the particular scale in which the employee was drawing pay should be specified.)		750-12-870-EB-14-940
2	Existing emoluments on 01-01-1996		--
	a)	Basic Pay [vide rule 3(1)]	870
	b)	Special Pay (where special pay is merged in the revised scale)[vide rule 7(1)(B)].	--
	c)	Dearness allowance appropriate to basic pay / basic pay plus special pay (where special pay is merged in the revised scale) admissible as on 1st January 1996	1288.00
	d)	Amount of first Interim Relief	100
	e)	Amount of second Interim Relief	100
3	Total existing emoluments (a) to (e)		2358.00
4	Fitment weightage (40% of the Basic Pay)		348
5	Total of items 3 and 4		2706.00
6	Revised scale corresponding to the existing scale shown against item 1 above.		2550-55-2660-60-3200
7	(i)	Revised pay as fixed under sub-rule (1)(A) or (1)(B) or (1)(C) or rule 7 of the stage in the revised scale next above the amount against item 5 above.	2720
	(ii)	Number of increments due on account of bunching [Note 3 below sub-rule (1) of rule 7]	--
	(iii)	Stage in the revised scale of pay at which pay is to be fixed including the benefit on account of bunching:	2720
	(iv)	Stage in the revised scale of pay at which pay is to be fixed so as to ensure at least one increment in the revised scale for every three increments in the pre-revised scale [Note 4 below sub rule (1) of rule 7]	2780
8	Pay fixed in the applicable revised scale of pay [stage of pay at Sr.No. 7(3) or 7(4) whichever is higher		2780
9	Stepped up revised pay under Note 5 below rule (1) (indicate also the name and pay fixed for the Junior)		--

10	Whether the revised pay in the officiating post is less than the revised pay in the substantive post [vide rule 7(2)]		--
11	Amount of personal pay [Note 2 below rule 7(1)]		--
12	Pay after allowing increment under third proviso to rule 8, if admissible.		--
13	Revised emoluments to be shown as		--
	1)	Revised Pay	2780
	2)	Special Pay [vide rule 7(1)(C)] (unrevised rate may be shown)	--
	3)	Personal Pay [vide Note 2, rule 7(1)]	--
14	Date of next Increment under rule 8		--
15	Any other relevant information.		--
	Note : Family Pension is calculated as per Maharashtra Government Resolution क्रमांक-सेनिवे-१०००/९५/सेवा-४, दि. २९ सप्टेंबर, २०००.		

Principal District and Sessions Judge,
Jalgaon

निशाणी-५
२०१५

Annexure-I

(See para,3)

Proforma for fixation of pay under Maharashtra Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009 as on 1 January 2006

1		Name of the Government Servant	Babulal Onkar Nath
2		Designation of the Post in Which pay is to be fixed as on 01.01.2006	Peon
3		Status (Substantive/Officiating)	Officiating
4		Pre-revised scale(s) of pay applicable to the post	2550-55-2660-60-3200
5		Pay Scale sanctioned after receiving the benefit of TBP/ACP scheme before 01.01.2006 on the post having promotion opportunity, but not got actual promotion before 01.01.2006.	--
6		Pay Scale sanctioned after receiving the benefit of TBP/ACP scheme before 01.01.2006 on the post having no promotion opportunity or isolate post.	--
7		Existing emoluments on 01-01-2006	--
	a)	Basic Pay [including Stagnation Increment, if any]	2780
	b)	Dearness Pay	1390
	c)	Dearness Allowance.	876
		Total existing emoluments (a) to (c)	5046
8		Revised pay band and grade pay corresponding to the pre-revised scale shown at Sr.No.4 above, (In the case of HAG+and above the appropriate scale may be mentioned).	Pay Band (-1S) : 4440-7440 GP 1300
9	(i)	Revised pay band and grade pay corresponding pre-revised scale shown at Sr.No.5	--
10	(ii)	Pay in the revised pay band/scale with reference to 7(a), above in which pay is to be fixed, as per Statement attached at Annexure-III	5180
11	(iii)	Grade pay to applied in terms of Rule 4 of MCS (RP) Rules, 2009 with reference to the Sr.No.4 above.	1300
12	(iv)	Grade pay applicable in terms of Rule 14(2) of MCS (RP) Rules,2009 (50% of difference between grade pay at Sr.No 9 & 8 subject to minimum Rs.100.)	--
13		Additional Grade pay to be applied in terms of Rule 14(3) of MCS (RP) Rules, 2009 with reference to Sr.No.6 above	--
14		Stepped up pay with reference to the revised pay of junior (Notes 5 & 7 of Rule 7(1) of MCS (RP) Rules, 2009 if applicable, Name and pay to the junior also to be indicated distinctly.)	--

15		Revised pay with reference to the Substantive pay in cases where the pay fixed in the officiating post is lower than the pay fixed in the substantive post, if applicable (Rule 7(2) of MCS (RP) Rules, 2009)	--
16		Personal pay, if any	--
17		Revised emoluments after fixation of pay.	--
	(a)	Pay in the Revised Pay Band/pay scale (as per Sr.No.10 or 14 or 15 above whichever is applicable)	5180
	(b)	Grade pay (Sr.No.11+12 or Sr.No.11+13 whichever is applicable)	1300
	(c)	Special Pay, if admissible(Sub Rule(1)(c)of Rule 7 of MCS (RP) Rules, 2009.)	--
	(d)	Personal Pay, if admissible (see note 4 and 6 below rule 7(1) of MCS(RP) Rules, 2009)	--
18		Date of next Increment (Rule 9 & 10 of MCS (RP) Rules, 2009) and pay after grant of increment.	--
19		Any other relevant information	--
		Note : Family Pension is calculated as per Maharashtra Government Resolution कमांक-सेनिवे-२०१०/प्र.क.१३/सेवा-४, दि. १६ फेब्रुवारी २०१३.	

Principal District and Sessions Judge,
Jalgaon

निशाणी -५
२९।५

Statement of fixation of Pay as per Government of Maharashtra ,Finance Department,Mantralaya Mumbai, Notification RPS 2019/CR-1/SER-9 dated 30th January 2019

परिपत्रक कमांक वेपुर -२०१९/प्रक ८/ सेवा-९ दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९

१	कार्यालयाचे नांव	District and Sessions Court, Jalgaon	
	Name of the office		
२	शासकिय कर्मचा-याचे नांव	Shri. Babulal Onkar Nath	
	Name of the Government sevant		
३	दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी ज्या पदावर वेतन निश्चित करावयाचे आहे त्याचे पदनाम	Peon	
	Designation of the post in which pay is to fixed as on Ist January 2016		
	कायम / स्थानापन्न	Officiating	
	Substative/Officiating		
४	असुधारित वेतन संरचना (वेतन बॅंड आणि ग्रेड वेतन)किंवा वेतनश्रेणी		
	Pre-revised Pay Band and Grade Pay or Scale:	Pay Band	-1S
		Grade Pay	1300
५	दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी असलेली विद्यमान वितलब्धी		
	Existing Emoluments as pm 1st January 2016		
	अ- मूळ वेतन (वेतनबॅंड मधिल वेतन अधिक ग्रेड वेतन किंवा अनुज्ञेय श्रेणीतील मूळ वेतन)		
	A- Basic Pay (Pay in the applicable Pay Band plus applicable Grade Pay or Basic Pay in the applicable Scale	Pay in Pay Band	5180
		Grade Pay	1300
	ब- दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी मंजूर महागाई भत्ता:		
	B- Dearness Allowance sanctioned as on 1 January 2016:	DA as on 1-01-2016 125%	8100
	क- एकुण वित्तलब्धी (अ+ब) Total Emoluments		14580
६	असुधारित वेतन संरचनेतील दिनांक १ जानेवारी २०१६ लगतपूर्वीचे मूळ वेतन (वेतनबॅंड मधिल वेतन अधिक ग्रेड वेतन किंवा अनुज्ञेय श्रेणीतील मूळ वेतन)		
	Basic Pay (Pay in the applicable Pay Band plus applicable Grade Pay or Basic Pay in the applicable Scale in the Pre-revised pay structure immediately before 1st January 2016		6480
७	अनुकमांक ४ येथील असुधारित वेतन संरचना (वेतनबॅंड आणि ग्रेड वेतन) किंवा वेतनश्रेणीशी समकक्ष वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर:		
	Applicable Level in Pay Matrix corresponding to Pay Band and Grade Pay or scale shown at Sr No. 4:		S-1
८	अनुकमांक ६ येथील मूळ वेतनास २.५७ ने गुणून येणारी रक्कम		
	Amount arrived at multiplying Basic Pay at Sr No.6 by 2.57:		16654
९	अनुज्ञेय वेतनस्तराच्या सेल मधील अनुकमांक ८ येथील रकमेइतकी अथवा त्यापुढील रक्कम :		
	Amount applicable Cell in the Level either equal to or just above the amount at Sr No. 8 :		17000
१०	अनुकमांक ९ नुसार येणारे सुधारित मूळ वेतन:		
	Revised Basic Pay as per Sr No. 9 :		17000
११	वेतन एकवटण्याच्या परिणामी मंजूर वेतनवाढ (लागू असल्यास)[नियम ७(अ)खालील पहिले परंतुक]		
	Grant of Increment on account of Bunching of Pay (if applicable)[First Proviso to Rule 7(A)]		NA

१२	नियम ७(अ)खालील दुस-या परंतुकान्वये कुंठीततेमुळे मंजूर वेतन वाढ(लागू असल्यास)		
	Grant of Increment on account of stagnation under Second proviso to Rule 7(A) (if applicable)		NA
१३	कनिष्ठ कर्मचा-याइतके उंचावून दिलेले वेतन,असल्यास (नियम ७ खालील टीप ५ व ८) कनिष्ठ कर्मचा-याचे नांव आणि वेतन स्पष्टपणे दर्शविण्यात यावे :		
	Stepped up pay with Reference to revised pay of Junior, if applicable(Note- 5 and 8 under Rule 7) Name and Pay of the Junior also be indicated distinctly		NA
१४	स्थानापन्न पदाचे वेतन कायम पदाच्या वेतनापेक्षा कमी निश्चित होत असल्यास अशा प्रकरणी कायम पदाच्या अनुषंगाने निश्चित होणारे सुधारित वेतन, असल्यास [नियम ७(२)]		
	Revised pay with reference to the substantive pay in cases where the pay fixed in the officiating post is lower than the pay fixed in the substantive post, if applicable [Rule 7(2)]		NA
१५	वैयक्तिक वेतन, असल्यास(नियम ७ खालील टीप ४ व ६)		
	Personal Pay, if any (Note 4 and 6 under Rule 7)		NA
१६	दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी सुधारित वित्तलब्धी :		
	Revised emoluments as on 1st January 2016		
	सुधारित वेतन		
	Revised pay		17000
	महागाई भत्ता (दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी 0% सुधारित दराने)		
	Dearness Allowance (As per revised rate 0% as on Ist January 2016)		0
	एकुण वित्तलब्धी (अ+ब):		
	Total Emoluments:		17000
१७	पुढील वेतनवाढीच्या दिनांक(नियम १०) आणि वेतनवाढी नंतरचे वेतन : वेतन वाढीच्या दिनांक: वेतन मॅट्रिक्समधील अनुज्ञेय वेतनस्तरामध्ये वेतनवाढी नंतरचे वेतन :		
	Date of Next Increment (Rule 10) and pay after grant of increment: Date of Increment: Pay after increment in applicable level of Pay Matrix:		
१८	इतर आनुषंगिक माहिती :		
	Any other relevant information:		

Note : Family Pension is calculated as per Maharashtra Government Resolution
कमांक-सेनिवे-२०१९/प्र.क.५८/सेवा-४, दि. २४ जानेवारी २०१९

Principal District and Sessions Judge,
Jalgaon

निशाणी-६ ५९/५

"By Registered A.D."

Case file No.C-6(   )/2024.
No.HKW/(FB)/ 810 /2024.
District and Sessions Court,
Jalgaon, Date: 03 /02/ 2024.

To,

The Principal Accountant General (A & E)-I,
Maharashtra, Pratistha Bhavan (Old CGO Bld.),
2nd Floor, 101, Maharshi Karve Marg,
MUMBAI - 400 020.

Subject :- Re-submission of Family Pension case after due compliance of Late Shri.Babulal Onkar Nath, Peon, District and Sessions Court, Jalgaon, Taluka- and District-Jalgaon.

Date of Death :- 02 / 05 / 1974 A.N.

Ref: Your Letter No.PR-1/CH- 4 /P/ 22/ 11/ 61219407/ 1122691313/ P/ 22/ 11/ 61093824 dated 21/12/2022.

Sir,

With reference to the subject noted above, I have to re-submit herewith pension case after due compliance of Late Shri.Babulal Onkar Nath, Peon, District and Sessions Court, Jalgaon, Taluka and District-Jalgaon along with his Original Service Book for further necessary action.

The compliance in respect of **Point Nos.1, 3, 4 and 5** in your letter referred above, separate order is made by Head of the Department and properly taken in the Service-Book of Late Shri.Nath.

As to the **Point No.2** in your above referred letter, Form No.10 and 12 alongwith three passport size phtographs, specimen signatures and identification documents and family pensioner's name spelt in English are already sent to your office along-with this office letter No. HKW/ (FB)/ 5191/ 2020, Dated:21/11/2020.

It is, therefore, requested that, necessary pension payment order and gratuity payment order may kindly be issued as early as possible.

Yours faithfully,

Addl. District Judge &
Addl.Sessions Judge,
Jalgaon.

o/c

Encl. Original Service Book of
Late Shri.Babulal Onkar Nath, Peon,
District and Sessions Court, Jalgaon
alongwith pension papers.

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(Accounts & Entitlements)-1.
PRATISTHA BHAVAN (OLD C G O BLD)
101,MAHRSHI KARVE MARG,2ND FLR
MUMBAI - 400 020
MAHARASHTRA
Telephone No.2203 96 80
E-mail:agaeMaharashtra1@cag.gov.in

No. PR-1/CH-4/P/24/11/70020943/1122691313/P/24/11/80019907 Date: 04/03/2024

To,

ADDITIONAL DISTRICT & SESSION JUDGE,JALGAON-425001
MAHARASHTRA,
JALGAON

05/03/2024

Sub: Pension case of LATE SHRI BABULAL ONKAR NATH
Ref: Your letter No.810 dated 03/02/2024

Sir,

Kindly refer to the pension case sent vide your letter no. mentioned above. In this regard I am to state that

1) This office is unable to process the pension case for want of following:

   1 DEPARTMENT MAY REFER TO THIS OFFICE LETTER NO.PR1/4/61093824 DATED 21.12.2022 AND NOTE THAT ADEQUATE COMPLIANCE TO QUERIES RAISED BY THIS OFFICE HAS NOT BEEN RECEIVED UNDER YOUR OFFICE LETTER NO.810 DATED 3.2.24.

   2 REGARDING POINT NO.1 NECESSARY ADMINISTRATIVE SANCTION FROM CONCERNED HEAD OF DEPARTMENT, MANTRALAYA REGARDING PAYMENT OF FAMILY PENSION FROM 1974 NOT OBTAINED, AS F.I.R. WAS NOT REGISTERED NOR ANY DOCUMENT EVIDENCE PROVIDED REGARDING HIS BEING ABSCONDING FROM THAT DATE.

   3 DEPARTMENT TO SUBMIT POINTWISE REPLY TO EACH QUERY RAISED BY THIS OFFICE.

   4 DEPARTMENT MAY NOTE PROCEDURE IS NOT FOLLOWED AS PER F.D. G.R. DATED 5.7.1991 AND 26.06.1995, AS REGARDS ABSCONDING CASES, WHEREIN PENSION IS ADMISSIBLE AFTER SEVEN YEARS FROM THE DATE OF ABSCONDING. AS SUCH REASONS FOR DEVIATION IN THE APPLICATION FOR SAID RULES MAY PLEASE BE SPECIFIED.

   5 THIS OFFICE SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR THE DELAY BECAUSE OF NON COMPLIANCE TO THE REMARKS BY YOUR DEPARTMENT WITH REFERENCE TO THIS OFFICE LETTER DATED 21.12.2022.

2) Pension papers/Sr. Book of LATE SHRI BABULAL ONKAR NATH is returned herewith for want of above compliance, with a request to resubmit the same, duly complied, so as to enable this office to finalize the pension case. Please note that the case is treated as closed for the present and will be re-opened on receipt of the information/document from your department.

3) In case, any delay is anticipated in complying with the remarks raised above, Provisional Pension/DCRG as applicable under rules may be sanctioned to the govt. servant.

Received on 14/03/24

Registrar
District and Sessions Court
Jalgaon 2963

4) Kindly quote the pensioner file id No.2122253545 while resubmitting Pension papers and for all future correspondence.

An early action is requested.

Yours faithfully.

Sr.Accounts Officer/PR-1
Date: 04/03/2024

No. PR-1/CH-4/P/24/11/70020943/1122691313/P/24/11/80019907

Copy for information and necessary action if any to

LATE SHRI BABULAL ONKAR NATH
156, KHANDERAO NAGAR,
PIMPRALA NEAR WATER TANK,
JALGAON,MAHARASHTRA-

—Sd—

Sr.Accounts Officer/PR-1

निशाणी.७ ५५/५

अचानक नाहीशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहीत नसलेल्या
शासकीय कर्मचारी/निवृत्तिवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना
कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि उपदान मंजूर करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांक सेनिवे-१०८९/४९१/सेवा-४
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जुलै १९९१

शासन निर्णय

अचानक नाहीशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहीत नसलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील पात्र व्यक्तींना कुटुंब निवृत्तिवेतन मंजूर करण्याची बरीचशी प्रकरणे शासनाकडे पाठविली जातात. सध्या शासनाकडून अशा प्रकरणांवर गुणवत्तेनुसार विचार केला जातो. साधारणपणे शासकीय कर्मचारी नाहीसा झाल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांचा कालावधी उलटल्याशिवाय तो मृत्यू पावला आहे असे समजता येत नसल्याने त्याच्या कुटुंबियाला कुटुंब निवृत्तिवेतनविषयक लाभ देता येत नाहीत. हे तत्त्व इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टच्या कलम १०८ वर आधारित असून त्या कलमाच्या तरतुदीनुसार जेव्हा एखादा बेपत्ता इसम जिवंत आहे का मृत्यू पावला आहे असा प्रश्न निर्माण होतो व तो जर जिवंत असता तर त्याच्याबद्दलची माहिती सहजगत्या ज्या व्यक्तीला अवगत झाली असती अशा व्यक्तीला सात वर्षेपर्यंत त्याच्याबद्दल काहीच ऐकिवात आले नाही तर तो जिवंत आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जी व्यक्ती, तो जिवंत आहे असे शपथपूर्वक प्रतिपादन करते तिची राहते.

२. बेपत्ता झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला देय असलेले फायदे रोखून धरल्याने अवाजवी त्रास होत असल्यामुळे हा प्रश्न शासनाच्या काही काळापासून विचाराधीन होता. शासन आता असा निदेश देत आहे की, जेव्हा शासकीय कर्मचारी त्याच्या कुटुंबाला सोडून नाहीसा होतो त्या वेळी त्याच्या कुटुंबाला खालील प्रदाने करण्यात यावीत :—

(एक) सर्वप्रथम: देय असलेले वेतन, देय असलेल्या रजेचे रोखीकरण आणि शासकीय कर्मचाऱ्याने केलेले नामनिर्देशन लक्षात घेऊन भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम,

(दोन) एक वर्षाच्या कालावधीनंतर—

(अ) अनुज्ञेय असेल त्याप्रमाणे सर्वसाधारण/वाढीव दराने कुटुंब निवृत्तिवेतन,

(ब) जर कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला असता तर त्याला जेवढी सेवानिवृत्ति उपदानाची रक्कम मिळाली असती तेवढी मृत्यू उपदानाची रक्कम,

(तीन) संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे हे निर्णायक रीतीने सिद्ध झाल्यानंतर किंवा कर्मचारी नाहीसा झाल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांनंतर, मृत्यू उपदान व सेवानिवृत्ति उपदान यांमधील फरकाची रक्कम.

३. शासकीय कर्मचारी नाहीसा होण्याचा दिनांक हा पोलीस प्राधिकाऱ्याकडे ज्या दिनांकाला प्रथम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर.) नोंदविला असेल त्या दिनांकापासून धरण्यात येईल आणि निवृत्तिवेतन आणि उपदानाची रक्कम मंजूर करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधीदेखील त्याच दिनांकापासून गणण्यात येईल. ज्या प्रकरणी प्रथम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर.) हे आदेश निर्गमित होण्यापूर्वीच्या दिनांकाला नोंदविला असेल आणि जेथे एक वर्षाचा कालावधी अगोदरच पूर्ण झालेला आहे त्या प्रकरणी कुटुंब निवृत्तिवेतन, उपदान या सारखे फायदे, हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात येतील.

४. कुटुंब निवृत्तिवेतन/उपदान हे, शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कर्तव्याचा जो शेवटचा दिनांक होता (प्राधिकृत रजेचा कालावधी धरून) त्या दिनांकाला त्याने घेतलेल्या वेतनावर ठरविले जाईल आणि त्याला लागू असलेल्या आदेश/नियमांनुसार नियमित करण्यात येईल.

५. वर नमूद केलेले लाभ मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूर केले जातील :—

(१) कुटुंबियांनी संबंधित पोलीस ठाण्यावर तक्रार नोंदवून शासकीय कर्मचाऱ्याचा पोलिसांनी सर्व प्रकारे शोध घेऊनही त्याचा ठावठिकाणा लागत नाही अशा प्रकारचा पोलीस अहवाल प्राप्त केलेला असला पाहिजे.

(२) शासकीय कर्मचाऱ्याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्ती/वारसदार याजकडून या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या "नाहीशा झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या संबंधात विहित केलेल्या" नमुन्यात (इंग्रजी) क्षतिपूर्ती बंधपत्र घेण्यात यावे.

६. कार्यालय प्रमुख हा शासकीय कर्मचाऱ्याकडून शासनाला येणे असलेल्या रकमांचे निर्धारण करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३२ अनुसार व शासनाला येणे असलेल्या रकमांच्या वसुलीबाबत अमलात असलेल्या इतर सूचनांनुसार शासनाला येणे असलेल्या रकमांची वसुली करील.

७. पोलीस प्राधिकाऱ्याकडे ज्या दिनांकाला प्रथम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर.) नोंदविला असेल त्या दिनांकापासून एक वर्षानंतर, कुटुंबाने शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कार्यालय प्रमुखाकडे कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि निवृत्ति उपदान मंजूर करण्यासाठी विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि उपदान प्रदानासाठी अर्ज करावा. जर निवृत्ति उपदानाचे संवितरण अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत झाले नाही तर त्यानंतर लागू असलेल्या दरांप्रमाणे व्याज देण्यात येईल आणि विलंबाबाबत जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.

८. सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियमावलीच्या नियम १३(४)(अ) अनुसार सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधीच्या शिल्लक रकमेवर सेवानिवृत्तीच्या दिनांकानंतर किंवा मृत्यूच्या दिनांकानंतर व्याज दिले जाते. नाहीशा झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी, नियम १३(४)(बी) च्या तरतुदींनुसार ज्या महिन्यात शासकीय कर्मचारी नाहीसा झाला आहे असे पोलीस प्राधिकाऱ्याने कळविले असेल त्या महिन्याच्या लगतनंतरच्या महिन्यापासून उपरोक्त नियमात नमूद केलेल्या पद्धतीने व कालावधीपर्यंत व्याज देण्यात येईल.

९. हे आदेश योग्य त्या फेरफारासह, अचानक नाहीशा झालेल्या, ठावठिकाणा माहीत नसलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या प्रकरणीही लागू राहतील. अशा प्रकरणी निवृत्तिवेतन प्रदान आदेशामध्ये (पी.पी.ओ.) नमूद केलेल्या दरांप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन प्रदेय राहील आणि ते संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडून प्राधिकृत केले जाईल. जेथे निवृत्तिवेतन प्रदान आदेशामध्ये ही माहिती उप[illegible] नसेल तेथे कार्यालय प्रमुख वर परिच्छेद २ (दोन) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देय असलेले कुटुंब निवृत्तिवेतन मंजूर करण्याची आवश्यक ती कार्यवाही करील. निवृत्तिवेतनधारकांच्या कुटुंबातील पात्र व्यक्तीकडून या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या "नाहीशा झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या संबंधात विहित केलेल्या" नमुन्यात (इंग्रजी) क्षतिपूर्ती बंधपत्र घेण्यात यावे.

१०. जेथे कुटुंब निवृत्तीवेतन १ जानेवारी १९८६ पूर्वीच्या दराने मंजूर केलेले असेल तेथे ते १ जानेवारी १९८६ पासून शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक वेआशी-१०८७/४२६/सेवा-१०, दिनांक १९ ऑगस्ट १९८७ प्रमाणे सुधारून एकत्रित केले जाईल.

११. हे आदेश ते निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. जी प्रकरणे या शासन निर्णयामधील तरतुदींखेरीज अन्य रीतीने निकालात काढलेली असतील. तेथे लाभार्थींना फायदेशीर असल्याखेरीज अशा प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करण्यात येऊ नये.

१२. हे आदेश सर्व संबंधितांच्या नजरेस आणावेत.

१३. हे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३५६/१३-अ, दिनांक १५ मार्च १९९१ अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत.

१४. या आदेशाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अ. ना. कुळकर्णी
शासनाचे उप सचिव.

Grant of Family Pension and Gratuity to the Families of Government servants/Pensioners who disappear suddenly and whose whereabouts are not known.

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

FINANCE DEPARTMENT

Resolution No. PEN. 1089/491/SER-4
Mantralaya, Bombay 400 032
Dated the 5th July 1991

RESOLUTION

A number of cases are referred to Government for grant of family pension to the eligible family members of Government servants who have suddenly disappeared and whose whereabouts are not known. At present all such cases are considered on merits by Government. In the normal course, unless a period of seven years has elapsed since the date of disappearance of the Government servant, he cannot be presumed as dead and the retirement benefits cannot be paid to the family. This principle is based on Section 108 of the Indian Evidence Act which provides that when the question is whether the absconded man is alive or dead and it is proved that he has not been heard of for seven years by those who could naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it.

2. The matter has been under consideration of the Government for sometime, as withholding of the benefits due to the family has been causing a great deal of hardship to the family of absconded Government servant. Government is now pleased to decide that when a Government servant disappears leaving his family, the family can be paid,—

(*i*) In the first instance, the amount of salary due, leave encashment due and the amount of General Provident Fund, having regard to the nomination made by the Government servant;

(*ii*) After the elapse of a period of one year,—

(*a*) family pension at normal/enhanced rates as may be admissible,

(*b*) death gratuity not exceeding the amount which would have been payable as retirement gratuity if the person had retired,

(*iii*) After the death is conclusively established or on the expiry of seven years from the date of missing, the difference between the retirement gratuity and death gratuity.

3. The date of disappearance of the Government servant will be reckoned from the date the First Information Report (FIR) is lodged with the police authorities and the period of one year after which the benefits of family pension and gratuity are to be sanctioned will also be reckoned from this date. In cases where the FIR was lodged prior to issue of these orders, and where the period of one year has already been elapsed, the benefits like family pension, gratuity will be sanctioned from the date of issue of these orders.

4. Family pension/gratuity will be based on and regulated by the Pay drawn by the Government servant and the rules/orders applicable to him as on the last day he/she was on duty, including authorised periods of leave.

5. The abovementioned benefits will be sanctioned by the Administrative Departments of the Mantralaya after observing the following formalities :—

(*i*) The family must lodge a report with the concerned police station and obtain police report that the Government servant has not been traced after all efforts have been made by the police;

(*ii*) An Indemnity Bond should be obtained from the nominee(s)/dependent(s) of the Government servant in the format applicable in case of missing Government servant, enclosed with this Resolution.

6. The Head of Office will assess all Government dues outstanding against the Government servant and effect the recovery in accordance with Rule 132 of the Maharashtra Civil Services (Pension) Rules, 1982 and other instructions in force for effecting recovery of Government dues.

7. The family can apply to the Head the Office of the Government servant for grant of family pension and gratuity, after one year from the date the FIR is lodged with the police authorities in accordance with the prescribed procedure for sanction of family pension and retirement gratuity. In case, the disbursement of retirement gratuity is not effected within three months of the date of application, interest shall be paid at the rates applicable and responsibility for the delay fixed.

8. Interest on balance of General Provident Fund after the date of retirement or date of death is allowed as per Rule 13(4) (a) of the General Provident Fund Rules. In case of missing Government servant, interest shall be paid as per Rule 13(4) (b) from the month after the month in which Government servant disappeared as reported by the police, in its report, upto the period and in the manner specified in the said Rule.

9. These orders will also be applicable, *mutatis mutandis* in the case of pensioners who suddenly disappeared and whose whereabouts are not known. In such cases, the family pension at the rates indicated in the Pension Payment Order (PPO) will be payable and may be authorised by the Head of Office concerned. Where the Pension Payment Order does not contain this information, the Head of Office will take necessary action to sanction family pension as due, as provided in para 2(*ii*) above. An Indemnity Bond should be obtained from the eligible family members of the pensioner in the format applicable in case of missing pensioner, enclosed with this Resolution.

10. Family pension where sanctioned at pre 1st January 1986 rates will be revised and consolidated with effect from 1st January 1986 in terms of Government Resolution, F [illegible] Department No. PCR-1087/426/SER-10, dated the 19th August, 1987.

11. These orders take effect from the date of issue. Cases already settled otherwise in accordance with this Resolution need not be re-opened, unless such a re-opening will be to the advantage of the beneficiaries.

12. These orders should be brought to the notice of all concerned.

13. These orders are issued in consultation with the General Administration Department vide its u.o.r. No. 356/XIII-A, dated 15th March, 1991.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

A. N. KULKARNI,
Deputy Secretary to Government

५८/५

[शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १०८९/८९१/सेवा-४ दिनांक ५ जुलै १९९१ ची सहपत्रे]

INDEMNITY BOND/क्षतिपूर्ती बंधपत्र

(नाहीशा झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या संबंधात)

(Applicable in case of missing Government Servant)

KNOW ALL MEN by these presents that we (a) ....
the wife/son/brother/nominee etc. of (c) ....(b) ....
post of .... in the Deptt./Office of ....who was holding the
to have been missing since .... is reported
Government servant ') resident of .... (hereinafter referred to as ' missing
and (d) .... (hereinafter called " the obligor "
resident of .... son/wife/daughter of Shri ....
daughter of .... and ....
the sureties for and on behalf of the Obligor (hereinafter called " the Sureties ") resident of .... son/wife/
of Maharashtra (hereinafter called " the Government ") are held firmly bound to the Governor
words) equivalent of the amount on account of payment of salary, leave encashment, G. P. F. in the sum of Rs. .... (in
Gratuity and each and every sum being the monthly family pension Retirement/Death
demand and without a demur together with simple interest @........................ well and truly to be paid to the Government on
payment thereof until repayment for which payment we bind ourselves and our respective heirs, executors, administra- per cent p. a. from the date of
tors, legal representatives, successors and assigns by these presents.

Signed this ....day of ....one thousand nine
hundred and ....

WHEREAS (c) ....
of the Government receiving a pay at the rate of Rs.. was at the time of his disappearance in the employment
only per month from the Government. .... (in words)

AND WHEREAS the said (c) ....
.... day of .... disappeared on the
there was due to him at the time of his disappearance the sum equivalent of (*i*) salary due/(*ii*) leave encashment (*iii*) 19 ....and
G. P. F. and (*iv*) Retirement/Death Gratuity.

AND WHEREAS the obligor is entitled to family pension at Rs..(Rupees........................
only) plus admissible dearness relief thereon.

AND WHEREAS the Obligor has represented that he/she is entitled to the aforesaid sum and approached the Government for making payment thereof to avoid undue delay and hardship.

AND WHEREAS the Government has agreed to make payment of the said sum of Rs..
(in words) and monthly family pension Rs. @..(in words) only and relief thereon to the Obligor upon the Obligor and the Sureties entering into a Bond in the above mentioned sum to indemnify the Government against all claims to the amount so due to the aforesaid missing Government servant.

AND WHEREAS the Obligor and at his/her request the Surety/Sureties have agreed to execute the Bond in the terms and manner hereinafter contained.

NOW THE CONDITION OF THIS BOND IS SUCH that if after payment has been made to the Obligor, the Obligor and/or the Surety/Sureties shall in the event of a claim being made, by any other person or the missing employee on appearnance, against the Government with respect to the aofresaid sum of Rs.. (in words) and the sums paid by the Government as monthly pension and relief as aforesaid then refund to the Government the said sum of Rs.. (in words) and each and every sum paid by Government as monthly pension and relief toghther with simple interest @........................ per annum, and shall, otherwise, indemnify and keep the Government harmless and indemnified against and from all liabilities in respect of the aforesaid sums and all cost incurred in consequence of the claim thereto then the above written Bond or obligation shall be void and of no effect but otherwise it shall remain in full force, effect and virtue.

AND THESE PRESENS ALSO WITNESS that the liability of the Surety/Sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted by or any forbearance act or omission of the Government whether with or without the knowledge or consent of the Surety/Sureties in respect of or in relation to the obligations or conditions to be performed or discharged by the Obligor or by any other method or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision shall have no effect of so releasing the Suroty/Sureties from such liability nor shall it be necessary for the Government to sue the Obligor before suing the Surety/Sureties or either of them for the amount due hereunder, and the Government agrees to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF the Obligor and the Surety/Sureties hereto have set and subscribed their respective hands hereunto on the day, month and year above written.

Signed by the above named ' Obligor ' in the presence of

1 ....

2 ....

Signed by the above named ' Surety/Sureties '

1 ....

2 ....

Accepted for and on behalf of the Governor of Maharashtra by.. ....(Name and designation of the Officer directed or authorised, in pursuance of, Article 299 (1) of the Constitution, to accept the Bond for and on behalf of the Governor) in the presence of ....

(Name and designation of witness)

Note I.—(*a*) Full name of the claimantreferred to as the ' Obligor '.

(*b*) State relationship of the ' Obligor ' to the missing Government servant.

(*c*) Name of the ' missing Government servant '.

(*d*) Full name or names of the Sureties with name or names of the father (s)/husband (s) and place of residence.

Note II.—The Obligor as well as the Sureties should have attained majority so that the bond may have legal effect or force.

Note III.—The rate of simple interest will be as prescribed by the Government from time to time. It is 6 per cent p.a. on the date of issue of the Government Resolution.

६९१५

[शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १०८९/४९१/सेवा-४ दिनांक ५ जुलै १९९१ ची सहपत्रे]

INDEMNITY BOND/क्षतिपूर्ती बंधपत्र

(नाहीसा झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या संबंधात)
[Applicable in case of missing Pensioner]

KNOW ALL MEN by these presents that we (*a*).. (*b*) the widow/son/brother/nominee etc. of (*c*).................................. who had retired from the post of .... in the Department/Office of .... and who was in receipt of pension from.............. is reported to have been missing since .... (hereinafter referred to as 'missing pensioner') resident of .... (hereinafter called " the Obligor " and (*d*) .... son/wife/daughter of Shri .... resident of .... and .... son/wife/daughter of .... resident of .... the sureties for and on behalf of the Obligor (hereinafter called "the Sureties") are held firmly bound to the Governor of Maharashtra (hereinafter called "the Government") in each and every sum being the arrears of pension and monthly family pension and relief thereon well and truly to be paid to the Government on demand and without a demur together with simple interest at the rate of ....% per annum from the date of payment until repayment for which payment we bind ourselves and our respective heirs, executors administrators, legal representatives, successors and assigns by these presents.

Signed this .... day of .... one thousand nine hundred and ....

WHEREAS (*c*) .... was at the time of his disappearance, a State Government pensions receiving a pension at the rate of Rs. .... (in words) only per month and relief thereon from the Government.

AND WHEREAS the said (*c*) .... disappeared on the .... day of .... 19........ and there was due to him at the time of his disappearance the sum equivalent of arrears of pension due.

AND WHEREAS the Obligor is entitled to family pension at Rs............... (Rupees .... only) plus admissible dearness relief thereon.

AND WHEREAS the Obligor has represented that he/she is entitled to the aforesaid sum and approached the Government for making payment thereof to avoid undue delay and hardship.

AND WHEREAS the Government has agreed to make payment of the said sum of Rs. .... (in words) and the monthly family pension at Rs. .... (in words) plus relief thereon to the Obligor upon the Obligor and the Sureties entering into a Bond in the above mentioned sum to indemnify the Government against all claims to the amount so due to the aforesaid missing Government pensioner.

AND WHEREAS the Obligor and at his/her request the Surety/Sureties have agreed to execute the Bond in the terms and manner hereinafter contained.

NOW THE CONDITION OF THIS BOND is such that if after payment has been made to the Obligor, the Obligor and/or the Surety/Sureties shall in the event of a claim being made, by any other person or the missing pensioner on appearance, against the Government with respect to the aforesaid sum of Rs. .... (in words) and the sums paid by the Government as monthly family pension and relief as aforesaid then refund to the Government the said sum of Rs. .... (in words) and each and every sum paid by Government as monthly family pension and relief together with simple interest @......... % per annum and shall otherwise, indemnify and keep the Government harmless and indemnified against and from all liabilities in respect of the aforesaid sums and all costs incurred in consequence of the claim thereto THEN the above written Bond or obligation shall be void and of no effect but otherwise it shall remain in full force, effect and virtue.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS that the liability of the Surety/Sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted by or any forbearance act or omission of the Government whether with or without the knowledge or consent of the Surety/Sureties in respect of or in relation to the obligations or

परिपत्रक

अचानक नाहीशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहित नसलेल्या शासकीय कर्मचारी/निवृत्तिवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे-1089/491/सेवा-4, दिनांक 5 जुलै, 1991 व शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : सेनिवे-1093/180/सेवा-4, दिनांक , ऑक्टोबर, 1993 अनुसार त्यात नमूद केलेल्या शर्तींची पूर्तता होत असेल तर कुटुंब निवृत्तिवेतन व उपदान प्रदान केले जाते. महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर यांनी या आदेशांची अंमलबजावणी होत असताना, येणारे विविध मुद्दे शासनाच्या निदर्शनास आणले आहेत. हे मुद्दे विचारात घेऊन यासंबंधात शासन खालीलप्रमाणे खुलासा करीत आहे :—

मुद्दे	खुलासा
बेपत्ता शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूचा दिनांक कोणता मानण्यात यावा? तो कर्मचारी बेपत्ता झाल्याचा दिनांक की पोलीस प्राधिकाऱ्याकडे प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याचा दिनांक, की प्रत्यक्षात बेपत्ता झाल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांचा कालावधी ज्या दिनांकाला पूर्ण झाला असेल तो दिनांक की प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांचा कालावधी ज्या दिनांकाला पूर्ण झाला असेल तो दिनांक?	ज्या संदर्भात शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे-1093/180/सेवा-4, दिनांक 7 ऑक्टोबर, 1993 च्या तरतूदींकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कुटुंब निवृत्तिवेतनाचे उपार्जन (accrual) प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याच्या दिनांकापासून किंवा बेपत्ता कर्मचाऱ्याच्या रजेच्या समाप्तीच्या दिनांकापासून यापैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापासून केले जाईल. हे लक्षात घेता शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूचा दिनांक कुटुंबनिवृत्तिवेतनाच्या उपार्जनाच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वीचा दिनांक राहील.
शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक 5-7-91 च्या परिच्छेद-3 अनुसार ज्या प्रकरणी [illegible] वर्षांचा कालावधी उपरोक्त आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकापूर्वीच पूर्ण झाला असेल किंवा प्रथम खबरी अहवाल (FIR) उपरोक्त आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकापूर्वीच नोंदविला गेला असेल आणि जेथे एक वर्षाचा कालावधी अगोदरच पूर्ण झालेला असेल, अशा प्रकरणी, वरील आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 5-7-91	शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक 7/10/1993 अन्वये स्पष्ट केल्याप्रमाणे, कुटुंब निवृत्तिवेतन उपार्जन झाल्याच्या दिनांकापासून प्रदेय राहील.

---

conditions to be performed or discharged by the Obligor or by any other method or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have no effect of so releasing the Surety/Sureties from such liability nor shall it be necessary for the Government to sue the Obligor before suing the Surety/Sureties or either of them for the amount due hereunder, and the Government agrees to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF the Obligor and the Surety/Sureties hereto have set and subscribed their respective hands hereunto on the date, month and year above written.

Signed by the above named Obligor in the presence of

(1) ……………………

(2) ……………………

Signed by the above named Surety/Sureties in the presence of

(1) ……………………

(2) ……………………

Accepted for and on behalf of the Governor of Maharashtra by ……………………

(Name and designation of the Officer directed or authorised, in pursuance of Article 299 (1) of the Constitution, to accept the bond for and on behalf of the Governor)

in the presence of ……………………

(Name and designation of witness)

Note I (a) Full name of the claimant referred to as the 'Obligor'.

(b) State relationship of the 'Obligor' to the 'missing pensioner'.

(c) Name of the 'missing pensioner'.

(d) Full name or names of the Surety/Sureties with name or names of their father(s)/husband(s) and place of residence.

Note II The Obligor as well as the Sureties should have attained majority so that the bond may have legal effect or force.

Note III — The rate of simple interest will be as prescribed by the Government from time to time. It is 6% per annum on the date of issue of the Government Resolution.

[शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १०८३/४९१/सेवा-४ दिनांक ५ जुलै १९९१ ची सहपत्रे]

६३५

INDEMNITY BOND/क्षतिपूर्ती बंधपत्र

(नाहीसा झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या संबंधात)
[Applicable in case of missing Pensioner]

KNOW ALL MEN by these presents that we (*a*).. (*b*) the widow/son/ brother/nominee etc. of (*c*) .... who had retired from the post of .... in the Department/Office of .... and who was in receipt of pension from............. is reported to have been missing since .... (hereinafter referred to as 'missing pensioner') resident of .... (hereinafter called " the Obligor " and (*d*) .... son/wife/daughter of Shri .... resident of .... and .... son/wife/ daughter of .... resident of .... the sureties for and on behalf of the Obligor (hereinafter called "the Sureties") are held firmly bound to the Governor of Maharashtra (hereinafter called "the Government") in each and every sum being the arrears of pension and monthly family pension and relief thereon well and truly to be paid to the Government on demand and without a a demur together with simple interest at the rate of ......% per annum from the date of payment until repayment for which payment we bind ourselves and our respective heirs, executors administrators, legal representatives, successors and assigns by these presents.

Signed this .... day of .... one thousand nine hundred and ....

WHEREAS (*c*) .... was at the time of his disappearance, a State Government pensions receiving a pension at the rate of Rs. .... (in words) only per month and relief thereon from the Government.

AND WHEREAS the said (c) .... disappeared on the .... day of .... 19........ and there was due to him at the time of his disappearance the sum equivalent of arrears of pension due.

AND WHEREAS the Obligor is entitled to family pension at Rs.............. (Rupees .... only) plus admissible dearness relief thereon.

AND WHEREAS the Obligor has represented that he/she is entitled to the aforesaid sum and approached the Government for making payment thereof to avoid undue delay and hardship.

AND WHEREAS the Government has agreed to make payment of the said sum of Rs...................... (in words) and the monthly family pension at Rs. .... (in words) plus relief thereon to the Obligor upon the Obligor and the Sureties entering into a Bond in the above mentioned sum to indemnify the Government against all claims to the amount so due to the aforesaid missing Government pensioner.

AND WHEREAS the Obligor and at his/her request the Surety/Sureties have agreed to execute the Bond in the terms and manner hereinafter contained.

NOW THE CONDITION OF THIS BOND is such that if after payment has been made to the Obligor, the Obligor and/or the Surety/Sureties shall in the event of a claim being made, by any other person or the missing pensioner on appearance, against the Government with respect to the aforesaid sum of Rs. .... (in words) and the sums paid by the Government as monthly family pension and relief as aforesaid then refund to the Government the said sum of Rs. .... (in words) and each and every sum paid by Government as monthly family pension and relief together with simple interest @......... % per annum and shall otherwise, indemnify and keep the Government harmless and indemnified against and from all liabilities in respect of the aforesaid sums and all costs incurred in consequence of the claim thereto THEN the above written Bond or obligation shall be void and of no effect but otherwise it shall remain in full force, effect and virtue.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS that the liability of the Surety/Sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason or time being granted by or any forbearance act or omission of the Government whether with or without the knowledge or consent of the Surety/Sureties in respect of or in relation to the obligations or conditions to be performed or discharged by the Obligor or by any other method or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision shall have no effect of so releasing the Surety/Sureties from such liability nor shall it be necessary for the Government to sue the Obligor before suing the Surety/Sureties or either of them for the amount due hereunder, and the Government agrees to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF the Obligor and the Surety/Sureties hereto have set and subscribed their respective hands hereunto on the day, month and year above written.

Signed by the above named ' Obligor ' in the presence of -

(1) ....

(2) ....

Signed by the above named ' Surety/Sureties '-

(1) ....

(2) ....

Accepted for and on behalf of the Governor of Maharashtra by .... (Name and designation of the Officer directed or authorised, in pursuance of, *Article 299 (1)* of the Constitution, to accept the bond for and on behalf of the Governor) ....

in the presence of .... (Name and designation of witness)

Note I (*a*) Full name of the claimant referred to as the ' Obligor '.

(*b*) State relationship of the ' Obligor ' to the ' missing pensioner '.

(*c*) Name of the ' missing pensioner '.

(*d*) Full name or names of the Sureties with name or names of the father(s)/husband(s) and place of residence.

Note II The Obligor as well as the Sureties should have attained majority so that the bond may have legal effect or force.

Note III The rate of simple interest will be as prescribed by the Government from time to time. It is 6% per annum on the date of issue of the Government Resolution.

निशाणी-७
६४/५

अचानक नाहीशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहित नसलेल्या शासकीय कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि उपदान मंजूर करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

वित्त विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक: सेनिवे-1093/180/सेवा-4,

मंत्रालय, मुंबई-400 032, दिनांक 7 ऑक्टोबर, 1993.

शासन निर्णय

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: सेनिवे-1089/491/सेवा-4, दिनांक 5 जुलै 1991 च्या तरतुदीनुसार अचानक नाहीशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहित नसलेल्या शासकीय कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना सर्वप्रथम, देय असलेले वेतन, देय असलेल्या रजेचे रोखीकरण आणि शासकीय कर्मचा-याने केलेले नामनिर्देशन लक्षात घेऊन भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम प्रदान केली जाते आणि एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर उपदान आणि कुटुंब निवृत्तिवेतन यासारखे इतर फायदे दिले जातात. एका वर्षाच्या कालावधीची गणना, ज्या दिनांकाला संबंधित शासकीय कर्मचारी/निवृत्तिवेतनधारक नाहीसा झाल्याबाबत प्रथम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर.) पोलीस प्राधिका-याकडे नोंदविला असेल त्या दिनांकापासून करण्यात येते. सध्या, प्रथम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर.) पोलीस प्राधिका-याकडे नोंदविण्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कुटुंबातील पात्र व्यक्तीस कुटुंब निवृत्तिवेतन मंजूर करुन त्याचे प्रदान केले जाते. मात्र, प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याचा दिनांक व कुटुंब निवृत्तिवेतन मंजुरीचा दिनांक यामधील एका वर्षाच्या कालावधीसाठी कुटुंब निवृत्तिवेतनाचे प्रदान करण्यात येत नाही. या पध्दतीमुळे शासकीय कर्मचा-याच्या कुटुंबियांना अवाजवी त्रास होत असल्यामुळे शासन आता असा निदेश देत आहे की, कुटुंब निवृत्तिवेतन आधीच्या आदेशांप्रमाणेच, प्रथम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर.) नोंदविल्याच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीनंतर मंजूर करुन त्याचे प्रदान केले जाईल. परंतु त्याचे उपार्जन (accrual) प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याच्या दिनांकापासून किंवा बेपत्ता झालेल्या शासकीय कर्मचा-याच्या रजेच्या समाप्तीच्या दिनांकापासून, यापैकी जो नंतरचा असेल, त्या दिनांकापासून केले जाईल. त्यानुसार कुटुंब निवृत्तिवेतन मंजूर करतांना त्याचे प्रदान उपार्जनाच्या तारखेपासून(date of accrual) प्राधिकृत करण्यात यावे. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: सेनिवे 1089/491/सेवा-4, दिनांक 5 जुलै 1991 अन्वये विहीत करण्यात आलेली क्षतिपूर्ती बंधपत्र वगैरे प्राप्त करण्याबाबतची नेहमीची कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. कुटुंब निवृत्तिवेतन मंजूर करतांना ज्या कालावधीसाठी बेपत्ता झालेल्या शासकीय कर्मचा-याचे वेतन व भत्ते यांचे प्रदान करण्यात आले असेल अशा कोणत्याही कालावधीसाठी कुटुंब निवृत्तिवेतन प्राधिकृत केले जाणार नाही याची संबंधित प्राधिका-यांनी खातरजमा करुन घ्यावी.

2. या आदेशाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

प. या. चौधरी,
शासनाचे अवर सचिव.

प्रति,

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई,
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई,
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई,

शा.म.मु.रोटा/वि.वि./एच-925(13,000+40-10-93)-1

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,
राज्यपालांचे सचिव,
मुख्य मंत्र्यांचे सचिव,
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,
मंत्रालयातील सर्व विभाग,
सर्व विभागीय आयुक्त,
मंत्रालयाच्या सर्व विभागांखालील विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख,
* प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई,
* प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई,
* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,
* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई,
* प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोकआयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई,
मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई,
उपमुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती.
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,
विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली,
जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई,
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
संचालक, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई,
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने,
निवड फाईल, कार्यासन सेवा-4.

---

* पत्राव्दारे.

एष-925(13,000+40-10-93)-1अ

६७।५

Grant of Family Pension and Gratuity to the families of Government Servants/Pensioners who disappear suddenly and whose whereabouts are not known.

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
Finance Department,
Resolution No. PEN-1093/180/SER-4,
Mantralaya, Bombay-400 032, Dated the 7th October 1993.

RESOLUTION

In accordance with the provisions contained in Government Resolution, Finance Department No.PEN-1089/491/SER-4, dated the 5th July 1991, the families of the Government Servants/Pensioners who disappear suddenly and whose whereabouts are not known are paid in the first instance, the amount of salary due, leave encashment due and the amount of General Provident Fund, having regard to the nomination made by the Government servants and after the lapse of a period of one year other benefits like gratuity and family pension are also paid. The period of one year is reckoned with reference to the date on which First Information Report(FIR) is lodged with the police about the disappearance of the concerned Government servant/pensioner. At present, the family pension is sanctioned and paid to the eligible member of the Family one year after the date of registering the First Information Report with the Police. However, no Family Pension is paid for the intervening period of one year from the date the First Information Report is lodged to the date the family pension can be sanctioned. As this practice is causing hard~~ship to the families,~~ Government is now pleased to decide that the family pension, which in pursuance of the earlier orders will continue to be sanctioned and paid one year after the date of lodging the First Information Report, will accrue from the date of lodging the First Information Report or expiry of leave of the Government servant, who has disappeared, whichever is later. When the sanction for family pension is issued, the payment of pension from the date of accrual may be authorised. The usual procedure of obtaining the indemnity bond etc. as laid down in the Government Resolution, No.PEN-1089/491/SER-4, dated the 5th July, 1991, will continue to be followed. While sanctioning payment of family pension, it will be ensured by the concerned authorities that family pension is not authorised for any period during which payment of pay and allowances in respect of the disappeared Government servant has been made.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

V. W. CHAUDHARI,
Under Secretary to Government.

H-925(13,000+40-10-93)-2

निशाणी-७
६७५

4

अचानक नाहीशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहीत नसलेल्या शासकीय कर्मचारी/निवृत्तिवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि उपदान मंजूर करण्याबाबत.

.... स्पष्टीकरण.

महाराष्ट्र शासन,
वित्त विभाग,
परिपत्रक क्रमांक :सेनिवे-1094/156/सेवा-4,
मंत्रालय, मुंबई-400 032. दिनांक 26 जून 1995.

परिपत्रक

अचानक नाहीशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहित नसलेल्या शासकीय कर्मचारी/निवृत्तिवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे-1089/491/सेवा-4, दिनांक 5 जुलै, 1991 व शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : सेनिवे-1093/180/सेवा-4, दिनांक ऑक्टोबर, 1993 अनुसार त्यात नमूद केलेल्या शर्तींची पूर्तता होत असेल तर कुटुंब निवृत्तिवेतन व उपदान प्रदान केले जाते. महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर यांनी या आदेशांची अंमलबजावणी होत असताना, येणारे विवक्षित मुद्दे शासनाच्या निदर्शनास आणले आहेत. हे मुद्दे विचारात घेऊन यासंबंधात शासन खालीलप्रमाणे खुलासा करीत आहे.

मुद्दे	खुलासा
1) बेपत्ता शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूचा दिनांक कोणता समजण्यात यावा? तो कर्मचारी बेपत्ता झाल्याचा दिनांक, की पोलीस प्राधिकाऱ्याकडे प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याचा दिनांक, की प्रत्यक्षात बेपत्ता झाल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांचा कालावधी ज्या दिनांकाला पूर्ण झाला असेल तो दिनांक की प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांचा कालावधी ज्या दिनांकाला पूर्ण झाला असेल तो दिनांक?	या संदर्भात शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे-1093/180/सेवा-4, दिनांक 7 ऑक्टोबर, 1993 च्या तरतूदींकडे लक्ष वेधण्यांत येत आहे. सदर शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कुटुंब निवृत्तिवेतनाचे उपार्जन (accrual) प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याच्या दिनांकापासून किंवा बेपत्ता कर्मचाऱ्याच्या रजेच्या समाप्तीच्या दिनांकापासून यापैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापासून केले जाईल. हे लक्षात घेता शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूचा दिनांक हा कुटुंबनिवृत्तिवेतनाच्या उपार्जनाच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वीचा दिनांक राहील.
2) शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक 5-7-91 च्या परिच्छेद-3 नुसार ज्या प्रकरणी सात वर्षांचा कालावधी उपरोक्त आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकापूर्वीच पूर्ण झाला असेल किंवा प्रथम खबरी अहवाल (FIR) उपरोक्त आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकापूर्वीच नोंदविला गेला असेल आणि जेथे एक वर्षाचा कालावधी अगोदरच पूर्ण झालेला असेल, अशा प्रकरणी, वरील आदेश, निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 5-7-91	शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक 7-10-93 अन्वये स्पष्ट केल्याप्रमाणे, कुटुंबनिवृत्तिवेतन उपार्जन झाल्याच्या दिनांकापासून प्रदेय राहील.

७१ |५

पासून लागू ठरतील. तथापि शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक 7-10-93 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, कुटुंब निवृत्तीवेतन जरी प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याच्या दिनांकापासून 1 वर्षाच्या कालावधीनंतर अनुज्ञेय ठरणार असले तरी त्याचे उपार्जन (accrual) मात्र प्रथम खबरी अहवालाच्या (FIR) दिनांकापासून केले जाईल.

हे लक्षात घेता कुटुंब निवृत्तिवेतन प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याच्या दिनांकापासून देय ठरेल की, दिनांक 5 जुलै, 1991 पासून देय ठरेल?

पोलीस प्राधिका-याकडे प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्याचा दिनांक किंवा दिनांक 5-7-91, यापैकी जो नंतरचा दिनांक असेल त्या दिनांकापासून प्रत्येक प्रकरणी वाढीव दराने कुटुंब निवृत्तिवेतनाची रक्कम अनुज्ञेय ठरेल अशी धारणा आहे.	धारणा बरोबर नाही. शासकीय कर्मचा-याच्या नाहीशा होण्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांच्या आत त्याचा मृत्यू झाला आहे असे निर्णायकरित्या सिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा कर्मचारी नाहीसा झाल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांचा कालावधी ज्या दिनांकाला पूर्ण होईल त्या दिनांकापासून संबंधित कर्मचा-याच्या कुटुंबीयास वाढीव दराने कुटुंब निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय ठरेल. अन्य प्रकरणी प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याच्या दिनांकापासून कर्मचा-याचा मृत्यू झाला आहे असे निर्णायकरित्या सिध्द होईपर्यन्त किंवा सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यन्त, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यन्त सर्वसाधारणदराने कुटुंब निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय ठरेल.
नियमानुसार अनुज्ञेय असलेली मृत्यू उपदानाची रक्कम प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्याच्या दिनांकापासून एका वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्याचा दिनांक किंवा दिनांक 5-7-91, यापैकी जो नंतरचा दिनांक असेल, त्या दिनांकापासून देय होईल का?	ज्या प्रकरणी, शासकीय कर्मचारी नाहीसा होण्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच संबंधित शासकीय कर्मचा-याचा मृत्यू झाला आहे असे निर्णायकरित्या सिध्द झाले असेल अशाच प्रकरणी, शासकीय कर्मचा-याचा मृत्यू सिध्द झाल्याच्या दिनांकास नियमानुसार अनुज्ञेय ठरणारी मृत्यू उपदानाची रक्कम देय ठरेल. अन्य प्रकरणी, फक्त सेवानिवृत्ती उपदान देय ठरेल. तथापि, शासकीय कर्मचा-याचा मृत्यू झाला आहे असे निर्णायकरित्या सिध्द झाल्यानंतर किंवा कर्मचारी नाहीसा झाल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षानंतर मृत्यू उपदान व सेवा निवृत्ती उपदान यामधील फरकाची रक्कम देय ठरेल.

अचानक नाहीशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहीत नसलेल्या शासकीय कर्मचारी/निवृत्तिवेतनधारक यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि उपदान मंजूर करण्याबाबत.

…………… स्पष्टीकरण.

महाराष्ट्र शासन,
वित्त विभाग,
परिपत्रक क्रमांक :सेनिवे-1094/156/सेवा-4,
मंत्रालय, मुंबई-400 032. दिनांक 26 [illegible]

सात वर्षांच्या कालावधीत प्राधिकृत करण्यात येणारे निवृत्तिवेतनविषयक लाभ हे संबंधित निवृत्तिवेतनधारक नाहीसा होण्यापूर्वी तो घेत असलेल्या निवृत्तीवेतनाइतके असतील की वाढीव दराच्या कुटुंब निवृत्तिवेतनाइतके असतील?	वरील मुद्दा क्रमांक-1 च्या संदर्भात देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार कुटुंब निवृत्तिवेतन, देय ठरेल. तथापि म.ना.से. (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982 च्या नियम 116(4) च्या तरतूदीनुसार कोणत्याही प्रकरणी सात वर्षांच्या कालावधीत वाढीव दराने अनुज्ञेय ठरणारी कुटुंब निवृत्तीवेतनाची रक्कम, सेवानिवृत्तीनंतर प्राधिकृत करण्यांत आलेल्या निवृत्तिवेतनापेक्षा अधिक असणार नाही.
6) शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक 5-7-91 च्या आदेशातील परिच्छेद क्र.9 नुसार जर कुटुंब निवृत्तिवेतनाच्या दराचा निवृत्तिवेतन प्रदान आदेशात उल्लेख करण्यात आला असेल तर बेपत्ता कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांकडून आवश्यक ते क्षतीपूर्ती बंधपत्र (Indemnity Bond) प्राप्त करुन घेतल्यानंतर त्यांना कुटुंबनिवृत्तीवेतनाचे प्रदान विभागाकडून परस्पर केले जाणे आवश्यक आहे. तथापि, कोषागार अधिकारी अशी प्रकरणे महालेखापालांना संदर्भित करतात तर अशी प्रकरणे महालेखापालांना पाठविली जाणे आवश्यक आहे किंवा कसे?	होय.
7) शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक 5 जुलै, 1991 च्या परिच्छेद 11 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, जी प्रकरणे यापूर्वीच निकालात काढलेली असतील, तेथे लाभार्थींना फायदेशीर असल्याखेरीज अशा प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करण्यांत येऊ नये. या तरतूदी विहित करण्यामागे शासनाचा हेतू असा असावा की जी प्रकरणे यापूर्वीच तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार निकालात काढण्यात आली असतील (म्हणजेच ज्या प्रकरणी 7 वर्षांचा कालावधी दिनांक 5-7-91 रोजी संपुष्टात आला असेल अशी प्रकरणे) अशा प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करण्यात येऊ नये.	जी प्रकरणे यापूर्वीच निकालात काढण्यात आलेली असतील तेथे लाभार्थींना फायदेशीर असल्याखेरीज अशा प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करण्यात येऊ नये. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी अशा प्रकरणांची छाननी करुन ती प्रकरणे यथास्थिती महालेखापाल, मुंबई/नागपूर यांचेकडे सुधारणा करण्यासाठी पाठवावीत.
8) बेपत्ता शासकीय कर्मचा-याच्या प्रत्यक्षात गैरहजेरीचा कालावधी (Physical Absence) म्हणजेच नाहीसा होण्याच्या	होय.

दिनांकापासून प्रथम खबरी अहवाल (एफ.आय.आर.) नोंदविल्याच्या दिनांकापर्यन्तचा कालावधी विभागाने नियमित करणे आवश्यक आहे किंवा कसे?

या आदेशाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वसंत चौधरी,
शासनाचे अवर सचिव.